

《税务专员知识库》

税法从入门到精通 · 职业技能培训教材

目 录

第1章 税法概述

1.1 1.1.1 税法的概念与特点

1.2 1.1.2 税法与其他法律的关系

第2章 税法基本原则

2.1 2.1.1 税收法定原则

2.2 2.2.2 税收公平原则

2.3 2.3.3 税收效率原则

2.4 2.4.4 实质课税原则

第3章 税收法律关系

3.1 3.1.1 税收法律关系的构成

3.2 3.2.2 税收法律关系的产生、变更与消灭

第4章 税法要素

4.1 4.1.1 税法基本要素

第5章 税法体系与税法分类

5.1 5.1.1 税法按职能分类

5.2 5.2.2 我国现行税法体系

第6章 增值税法

6.1 6.1.1 增值税概述

6.2 6.2.2 增值税纳税人分类与登记

6.3 6.3.3 增值税税率与征收率

6.4 6.4.4 增值税应纳税额计算

6.5 6.5.5 增值税发票管理

第7章 消费税法

7.1 7.1.1 消费税概述

7.2 7.2.2 消费税税目与税率

第8章 企业所得税法

8.1 8.1.1 企业所得税概述与纳税人

8.2 8.2.2 企业所得税税率与应纳税所得额

8.3 8.3.3 企业所得税税前扣除

第9章 个人所得税法

9.1 9.1.1 个人所得税概述与纳税人

9.2 9.2.2 个人所得税应税所得与税率

第10章 其他主要税种

10.1 10.1.1 关税

10.2 10.2.2 房产税

10.3 10.3.3 契税

10.4 10.4.4 土地增值税

10.5 10.5.5 印花税

10.6 10.6 城市维护建设税、城镇土地使用税与资源税

第11章 税收征收管理法

11.1 11.1 税务登记管理

11.2 11.2 账簿、凭证与发票管理

11.3 11.3 纳税申报与税款征收

11.4 11.4 税收保全与强制执行措施

第12章 税务行政复议与诉讼

12.1 12.1 税务行政复议

12.2 12.2 税务行政诉讼

第13章 税收征管数字化

13.1 13.1 金税工程与发票电子化改革

13.2 13.2 纳税信用管理

第14章 国际税收

14.1 14.1 税收管辖权与国际重复征税

14.2 14.2 转让定价与反避税

第15章 税收筹划基础

15.1 15.1 税收筹划的概念与原则

15.2 15.2 常见税收筹划方法

第16章 税务稽查应对

16.1 16.1 税务稽查的类型与程序

16.2 16.2 税务稽查中的纳税人权利与应对策略

第17章 常见涉税风险与防范

17.1 17.1 增值税常见风险与防范

17.2 17.2 企业所得税与个人所得税常见风险与防范

第18章 税收热点专题

18.1 18.1 留抵退税政策

18.2 18.2 研发费用加计扣除与小微企业税收优惠

附录

附1 附1 中国现行税种一览表

附2 附2 税务系统常用网站与资源

第1章 税法概述

1.1 1.1 税法的概念与特点

【知识点讲解】

税法是国家制定的用以调整国家与纳税人之间在征纳税方面权利义务关系的法律规范总称。税法具有义务性法规、综合性法规、强制性和固定性四个核心特点。义务性法规指税法直接规定纳税人的纳税义务；综合性法规指税法由多个法律、法规、规章组成；强制性指税法凭借国家政治权力强制实施；固定性指税法对征税对象、税率、纳税环节等要素有明确规定，非经法定程序不得随意变更。

【工作流程】

步骤一：识别税法层级（法律、行政法规、部门规章、地方性法规、规范性文件）。
步骤二：确定适用条款（根据纳税人身份、应税行为、征税对象匹配具体条款）。
步骤三：执行纳税义务（按期申报、足额缴纳税款）。
步骤四：保存涉税资料（账簿、凭证、报表保存期限一般为10年）。

【注意事项】

- 税法属于义务性法规，纳税人必须依法履行，没有选择权。
- 税法变更必须经过法定程序（如全国人大立法、国务院修订条例等）。
- 纳税人不能以对税法理解有误为由拒绝履行纳税义务。
- 税法解释以国家税务总局的解释为准，纳税人自行理解存在风险。

【常见问题】

Q1：税法与民法有什么区别？

A：税法借用民法的概念（如财产、行为），但调整方法不同。民法调整平等主体之间的财产关系和人身关系，而税法调整国家与纳税人之间的征纳关系，具有不平等性。

Q2：税法可以随意变更以适应经济需要吗？

A：不可以。税法具有固定性，对征税对象、税率、纳税环节等要素有明确规定，非经法定程序不得随意变更。2015年《立法法》修改后明确税种的设立、税率的确定只能制定法律。

Q3：税法为什么是义务性法规而不是授权性法规？

A：因为税法直接规定纳税人的纳税义务，纳税人必须依法履行，没有是否履行的选择权。授权性法规赋予主体可以选择是否行使某项权利。

【实际案例】

案例：某科技有限公司2025年因经营需要，认为现行增值税税率对其行业负担过重，自行按较低税率申报纳税。税务机关稽查后认定其适用税率错误，追缴税款并加收滞纳金。

分析：该企业错误在于忽视了税法的固定性和强制性。税率由法律规定，企业无权自行选择适用税率。正确的做法是通过合法渠道（如行业协会提案、人大代表建议）推动税率调整，而非自行变更。

1.2 1.2 税法与其他法律的关系

【知识点讲解】

税法与多个法律部门存在交叉关系。宪法是税法制定的根本依据，税法不得与宪法相抵触；税法借用民法的概念但调整方法不同；税收征管具有行政属性，税务机关是行政执法主体；严重税收违法行为可能构成犯罪，适用刑法；税法是宏观调控的重要工具，与经济法目标一致。

【工作流程】

- 步骤一：判断案件性质（纯税务问题、税务行政问题、涉税刑事问题）。
- 步骤二：确定适用法律（税法、行政法、刑法或民法）。
- 步骤三：区分责任类型（行政责任、刑事责任、民事责任）。
- 步骤四：选择救济途径（税务行政复议、行政诉讼、刑事辩护或民事诉讼）。

【注意事项】

1. 宪法是税法的最高法律依据，任何税法规范不得与宪法相抵触。
2. 税收征管行为属于行政行为，受《行政诉讼法》约束。
3. 偷税、抗税、骗税等行情节严重的，可能触犯《刑法》第201条至第212条。
4. 税务机关在执法过程中必须遵守《行政处罚法》的程序要求。

【常见问题】

Q1：税务机关的征税行为属于什么性质？

A：税务机关的征税行为属于行政行为，税务机关是行政执法主体，其执法行为受《行政诉讼法》和《行政复议法》约束。

Q2：纳税人偷税达到什么标准会构成犯罪？

A：根据《刑法》第201条，纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或不申报，逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额10%以上的，构成逃税罪。

Q3：税法与民法在调整方法上有何不同？

A：民法调整平等主体之间的关系，遵循自愿、公平、等价有偿原则；税法调整国家与纳税人之间的不平等关系，具有强制性、无偿性和固定性。

【实际案例】

案例：某企业因对税务机关的罚款决定不服，直接向法院提起民事诉讼，要求确认罚款合同无效。法院裁定不予受理。

分析：该企业混淆了税法与民法的界限。税务机关的罚款决定属于行政行为，不是平等主体之间的民事合同行为。正确的救济途径应当是申请税务行政复议或提起税务行政诉讼，而非民事诉讼。

第2章 税法基本原则

2.1 2.1 税收法定原则

【知识点讲解】

税收法定原则是现代税法的核心原则，包括三个层次：税收要素法定（纳税人、征税对象、税率等基本要素由法律规定）、税收要素确定（税法规定必须明确，避免歧义）、征税程序法定（征税必须依照法定程序进行）。2015年《立法法》修改后明确税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度只能制定法律。

【工作流程】

步骤一：确认税种是否有法律依据（查看是否由全国人大及其常委会制定法律）。

步骤二：核实税率是否由法律规定（不能由部门规章随意设定税率）。

步骤三：检查征税程序是否合法（是否经过法定程序如税务登记、申报、核定等）。

步骤四：评估税法条文是否明确无歧义（避免选择性执法）。

【注意事项】

- 税收法定原则要求税收基本制度只能制定法律，行政法规和部门规章只能在法律授权范围内作出具体规定。
- 目前我国18个税种中已有12个完成立法，增值税和消费税仍在立法进程中。
- 税务机关不得在没有法律依据的情况下创设税种或提高税率。
- 纳税人有权拒绝没有法律依据的征税要求。

【常见问题】

Q1：税收法定原则中的法是指什么法？

A：指由全国人大及其常委会制定的法律，不包括行政法规和部门规章。但根据《立法法》第九条，尚未制定法律的事项，全国人大及其常委会有权作出决定，授权国务院根据实际需要先制定行政法规。

Q2：为什么增值税目前还是暂行条例？

A：根据税收法定原则的渐进实施要求，各税种应逐步由国务院行政法规上升为法律。目前已有12个税种完成立法，增值税和消费税的立法工作正在推进中。

Q3：税务机关能否通过公告形式设定新的征税项目？

A：不能。根据税收法定原则，税种的设立、税率的确定只能制定法律，税务机关的公告只能在法律授权范围内对具体执行问题进行解释和明确。

【实际案例】

案例：2025年，某省税务局发布公告，对某新兴行业按10%的税率征收增值税，但该税率在《增值税暂行条例》中并无明确规定。多家企业提起行政复议。

分析：该省税务局的做法违反了税收法定原则。税率的确定属于税收基本制度，只能由法律规定或由国务院在法律授权范围内通过行政法规规定，省级税务机关无权自行设定税率。

2.2 2.2 税收公平原则

【知识点讲解】

税收公平原则要求税收负担应根据纳税人的负担能力公平分配，包括横向公平和纵向公平。横向公平指负担能力相同的纳税人缴纳相同的税收；纵向公平指负担能力不同的纳税人缴纳不同的税收，即量能课税。税收公平原则还体现在税收优惠政策的设计上，如对小微企业、高新技术企业的税收优惠。

【工作流程】

- 步骤一：评估纳税人负担能力（收入水平、财产规模、经营状况）。
- 步骤二：判断是否符合横向公平标准（同等情况同等税负）。
- 步骤三：判断是否符合纵向公平标准（不同情况差别税负）。
- 步骤四：检查税收优惠政策适用是否公平（是否针对特定群体合理倾斜）。

【注意事项】

1. 税收公平不仅指税负的绝对公平，还包括机会公平和程序公平。
2. 个人所得税采用超额累进税率体现纵向公平，增值税采用比例税率但通过对生活必需品免税体现公平。
3. 税收优惠政策也是税收公平原则的体现，如对弱势群体的减免税。
4. 企业在享受税收优惠时，应确保自身符合条件，避免因违规享受优惠而被追缴税款。

【常见问题】

Q1：为什么说量能课税体现税收公平？

A：量能课税要求根据纳税人的实际负担能力确定税负，收入高的多缴税，收入低的少缴税或不缴税，这体现了纵向公平。

Q2：小微企业税收优惠是否违反税收公平原则？

A：不违反。对小微企业的税收优惠是基于其负担能力较弱的现实，属于纵向公平的体现，同时也是国家宏观调控的需要。

Q3：税收公平原则如何影响企业税务筹划？

A：企业在进行税务筹划时，应确保筹划方案不会导致税负分配明显不公，避免利用不公平的交易安排转移利润，否则可能被反避税条款调整。

【实际案例】

案例：某集团公司在高税率地区设立销售公司，在低税率地区设立采购公司，通过关联交易将利润转移至低税率地区，导致高税率地区几乎无税可缴。

分析：该安排虽然形式上合法，但违背了税收公平原则中的量能课税要求。高税率地区的销售公司实际承担了主要经营风险却未获得相应利润，属于不具有合理商业目的的安排。税务机关有权依据《企业所得税法》第四十七条（一般反避税条款）进行调整。

2.3 2.3 税收效率原则

【知识点讲解】

税收效率原则包括经济效率和行政效率两个方面。经济效率指税收应尽量减少对市场资源配置的扭曲（中性原则），即税收不应影响纳税人的经济决策，让市场机制充分发挥作用。行政效率指税收征管成本应尽可能低（便利原则、节约原则），包括降低纳税人的遵从成本和税务机关的征管成本。

【工作流程】

- 步骤一：评估税制对市场的影响（是否扭曲了价格信号、是否影响了投资决策）。
- 步骤二：优化纳税流程（简化申报表、推广电子税务局）。
- 步骤三：降低征管成本（推行以数治税、减少人工审核）。
- 步骤四：评估纳税人遵从成本（申报时间、资料准备难度、咨询费用）。

【注意事项】

1. 增值税被认为是最具效率的税种之一，因为其环环抵扣机制避免了重复征税，对资源配置扭曲较小。
2. 税收效率原则要求税法规定明确、简洁，减少纳税人的理解成本和执行成本。
3. 金税四期通过数字化手段大幅提高了税收行政效率，但也要求企业提高信息化水平。
4. 税收优惠过多过滥会降低税收效率，增加征管成本和寻租空间。

【常见问题】

Q1：为什么说增值税具有税收中性？

A：增值税只对增值部分征税，上游企业缴纳的税款可作为下游企业的进项税额抵扣，避免了重复征税，不会因流转环节多少而影响税负，因此对企业的组织形式和交易结构影响较小。

Q2：税收效率原则与税收公平原则冲突时如何平衡？

A：两者需要兼顾。过度追求效率可能损害公平（如累进税率降低效率但促进公平），过度追求公平可能降低效率（如复杂的优惠制度增加征管成本）。现代税法设计力求在两者之间取得平衡。

Q3：电子税务局如何体现税收效率原则？

A：电子税务局实现了网上申报、自动计算、实时查询，大幅降低了纳税人的时间成本和交通成本，也降低了税务机关的窗口压力和人工审核成本，体现了行政效率原则。

【实际案例】

案例：某市税务局推行全面数字化电子发票（数电票）后，企业无需再购买税控设备、无需领用纸质发票，开票时间从平均15分钟缩短至2分钟，发票邮寄成本降为零。

分析：数电票的推广是税收效率原则的典型应用。它同时提升了经济效率（减少企业发票管理成本）和行政效率（税务机关无需管理纸质发票的印制、发放和缴销），实现了征纳双方的成本节约。

2.4 2.4 实质课税原则

【知识点讲解】

实质课税原则要求税务机关根据纳税人的真实负担能力决定税负，而非仅依据表面形式。当纳税人通过虚假申报、关联交易、不合理的商业安排等方式规避纳税义务时，税务机关有权按经济实质重新核定。这一原则是反避税的重要法律依据，体现为《企业所得税法》第四十七条的一般反避税条款和《税收征收管理法》第三十五条的核定征收条款。

【工作流程】

步骤一：审查交易形式（合同、发票、资金流等表面证据）。

步骤二：分析经济实质（交易的真实目的、风险承担、经济功能）。

步骤三：判断是否存在避税安排（是否以减少税款为主要目的、是否具有合理商业目的）。

步骤四：依法进行调整（按合理方法重新核定收入、成本或应纳税额）。

【注意事项】

1. 实质课税原则的适用必须有法律依据，税务机关不能随意否定纳税人的合法安排。
2. 一般反避税条款（GAAR）适用于企业实施其他不具有合理商业目的的安排而减少其应纳税收入或者所得额的情形。
3. 不具有合理商业目的，是指以减少、免除或推迟缴纳税款为主要目的。
4. 纳税人在进行税务筹划时，应确保安排具有合理商业目的，保留商业合理性证据。

【常见问题】

Q1：实质课税原则与税收法定原则是否冲突？

A：不冲突。税收法定原则要求征税必须有法律依据，实质课税原则是在法律授权范围内（如《企业所得税法》第四十七条）对形式与实质不符的交易进行调整，两者共同保障税法的正确实施。

Q2：税务机关如何证明交易不具有合理商业目的？

A：税务机关会综合分析交易的商业 rationale、风险分配、功能承担、经济实质等因素。如果交易的主要或唯一目的是减少税款，且没有合理的商业理由支持，则可能被认定为不具有合理商业目的。

Q3：企业如何避免被认定为不具有合理商业目的？

A：企业应确保交易安排有真实的商业需求支撑（如风险分散、成本控制、市场拓展等），保留相关的商业决策文件，避免人为设计纯粹为了节税的交易结构。

【实际案例】

案例：某制造企业将其核心专利技术以明显低于市场价的价格转让给设在避税港的关联公司，然后每年支付高额特许权使用费。该企业当年利润大幅下降，几乎不缴纳企业所得税。

分析：该交易形式上符合合同法，但经济实质是将利润人为转移至低税率地区。税务机关依据实质课税原则和《企业所得税法》第四十一条（转让定价调整）及第四十七条（一般反避税条款），按独立交易原则重新核定特许权使用费，补缴企业所得税及利息。

第3章 税收法律关系

3.1 3.1 税收法律关系的构成

【知识点讲解】

税收法律关系由主体、客体和内容三要素构成。主体包括征税主体（国家，由税务机关、海关代表）和纳税主体（纳税人，包括自然人、法人和非法人组织），以及扣缴义务人（依法负有代扣代缴、代收代缴义务的单位和个人）。客体即征税对象，是税收法律关系主体权利义务共同指向的对象，如货物、劳务、所得、财产等。内容包括征税主体的权利（依法征税、税务检查、行政处罚等）和义务（宣传税法、保密纳税人信息、依法退税等），以及纳税主体的权利（申请减免税、申请行政复议、提起行政诉讼等）和义务（依法纳税、接受税务检查、如实提供资料等）。

【工作流程】

步骤一：识别法律关系主体（确定征税主体是税务机关还是海关，确定纳税主体身份）。
步骤二：确定法律关系客体（明确征税对象是货物、劳务、所得还是财产）。
步骤三：梳理权利义务内容（列出双方的权利清单和义务清单）。
步骤四：判断法律关系是否成立（是否发生应税行为或取得应税收入）。

【注意事项】

- 扣缴义务人不是纳税人本身，其义务来源于法律规定，与纳税人的纳税义务性质不同。
- 征税主体的权利同时也是其职责，不能放弃（如依法征税既是权利也是义务）。
- 纳税主体的权利可以放弃（如可以放弃申请减免税），但义务必须履行。
- 税收法律关系的内容具有不对等性，征税主体享有单方面征税权。

【常见问题】

Q1：扣缴义务人与纳税人有什么区别？

A：纳税人是直接负有纳税义务的单位和个人；扣缴义务人是依法负有代扣代缴、代收代缴义务的单位和个人。扣缴义务人代扣代缴后，纳税人仍负有最终的纳税义务。

Q2：征税对象和税目有什么区别？

A：征税对象是税收法律关系客体，是征税的标的物或行为；税目是征税对象的具体化，是税法中对征税对象规定的具体项目（如消费税中的烟、酒、化妆品等）。

Q3：纳税人有哪些主要权利？

A：主要权利包括：知情权、保密权、申请减免税权、申请退税权、陈述申辩权、申请行政复议权、提起行政诉讼权、请求国家赔偿权等。

【实际案例】

案例：某公司员工张某2025年取得工资薪金收入，公司作为扣缴义务人每月代扣代缴个人所得税。张某认为公司多扣了税款，向税务机关申请查询个人纳税记录。

分析：本案中，税务机关是征税主体，张某是纳税主体，公司是扣缴义务人。张某有权向税务机关申请查询个人纳税记录（知情权），税务机关有义务为纳税人保密（保密权）。公司作为扣缴义务人，有义务如实代扣代缴，同时有义务向纳税人提供扣缴税款凭证。

3.2 3.2 税收法律关系的产生、变更与消灭

【知识点讲解】

税收法律关系的产生以纳税人发生税法规定的应税行为或取得应税收入为前提。变更发生在纳税人组织形式变更、经营情况

变化、税法修订等情形下。消灭发生在纳税人履行纳税义务、纳税主体消失（如企业注销）、税法废止等情形下。扣缴义务人的产生、变更与消灭与纳税人的状态密切相关。

【工作流程】

- 步骤一：判断法律关系状态（产生、变更还是消灭）。
- 步骤二：确认触发条件（应税行为发生、组织变更、税法修订、义务履行完毕等）。
- 步骤三：办理相关手续（税务登记、变更登记、注销登记、清算申报等）。
- 步骤四：归档涉税资料（保存相关凭证和文书备查）。

【注意事项】

1. 税收法律关系的产生以纳税人发生应税行为为前提，而非以税务机关征税行为为前提。
2. 企业合并、分立时，税收法律关系发生变更，需要办理税务变更登记并妥善处理税款承继问题。
3. 企业注销前必须完成税务清算，结清应纳税款、滞纳金和罚款，否则无法办理工商注销。
4. 税法废止后，纳税义务消灭，但此前已发生的纳税义务仍需履行。

【常见问题】

Q1：企业变更经营范围，税收法律关系如何变化？

A：企业变更经营范围属于税收法律关系的变更，需要在工商变更后30日内办理税务变更登记，并根据新的经营范围确定适用的税种、税率和申报期限。

Q2：企业破产注销，未缴清的税款如何处理？

A：根据《税收征收管理法》第四十五条，税收优先于无担保债权。企业破产清算时，所欠税款应在破产费用和共益债务之后优先清偿。

Q3：税法修订后，已发生的应税行为按新法还是旧法处理？

A：根据法不溯及既往原则，税法修订前已发生的应税行为，原则上按行为发生时的税法处理。但税法另有规定的除外（如税率下调的从优适用）。

【实际案例】

案例：某商贸公司2025年3月决定解散，股东会决议注销公司。公司财务人员认为只要结清当月税款即可办理注销。税务机关告知需进行清算申报，对清算所得缴纳企业所得税。

分析：企业注销导致纳税主体消灭，税收法律关系消灭。但在消灭前，必须履行完毕所有纳税义务，包括清算期间的清算所得申报。正确的流程是：成立清算组、公告、清算、办理税务注销、办理工商注销。

第4章 税法要素

4.1 4.1.1 税法基本要素

【知识点讲解】

税法要素是构成税法规范的基本内容，主要包括：纳税人（直接负有纳税义务的单位和个人）、征税对象（征税的标的物或行为）、税率（应纳税额与计税依据的比例）、纳税环节（应税行为发生时应纳税的环节）、纳税期限（缴纳税款的法定期限）、纳税地点（纳税人申报缴纳税款的地点）、减免税（对某些纳税人或征税对象给予优惠）、违章处理（对违反税法行为的处罚措施）。这些要素共同构成了完整的税法规范。

【工作流程】

步骤一：确定纳税人（识别直接负有纳税义务的主体）。
步骤二：确定征税对象（识别应税的标的物或行为）。
步骤三：确定税率（根据征税对象和纳税人身份选择适用税率）。
步骤四：确定纳税环节（判断在哪个环节发生纳税义务）。
步骤五：确定纳税期限（按月、按季还是按年申报）。
步骤六：确定纳税地点（机构所在地、经营地还是财产所在地）。
步骤七：判断是否符合减免税条件。
步骤八：了解违章处理规定（明确违法后果）。

【注意事项】

1. 纳税人不同于负税人，纳税人是法律上直接负有纳税义务的主体，负税人是实际承担税负的主体（如增值税的负税人是消费者）。
2. 税率是税额与计税依据的比例，但税目是征税对象的具体项目，两者不同。
3. 减免税分为法定减免、特定减免和临时减免，适用条件和程序各不相同。
4. 违章处理包括滞纳金（每日万分之五）、罚款（0.5倍至5倍）、追究刑事责任等。

【常见问题】

Q1：纳税人和负税人有什么区别？

A：纳税人是税法规定直接负有纳税义务的单位和个人；负税人是实际承担税负的单位和个人。在增值税中，销售方是纳税人，但税负通过价格转嫁给购买方（消费者），消费者是负税人。

Q2：比例税率和累进税率有什么区别？

A：比例税率对同一征税对象不论数额大小都按同一比例征税（如增值税13%）；累进税率随征税对象数额增大而提高税率（如个人所得税综合所得3%-45%）。

Q3：纳税期限和纳税申报期限有什么区别？

A：纳税期限是指税法规定的计算应纳税款的期限（如按月、按季）；纳税申报期限是指纳税人实际向税务机关申报缴纳税款的截止日期（如次月15日前）。

【实际案例】

案例：某建筑公司承接跨省工程项目，在项目所在地预缴增值税时，与主管税务机关就纳税地点发生争议。公司认为应在机构所在地纳税，税务机关要求在项目所在地预缴。

分析：根据增值税相关规定，纳税人跨县（市、区）提供建筑服务，应向建筑服务发生地主管税务机关预缴税款，向机构所在地主管税务机关申报纳税。纳税地点的确定是税法要素的重要内容，纳税人必须按税法规定执行。

第5章 税法体系与税法分类

5.1 5.1 税法按职能分类

【知识点讲解】

税法按职能可分为税收实体法、税收程序法、税收处罚法和税收救济法。税收实体法规定各税种的纳税人、征税对象、税率等（如《增值税暂行条例》《企业所得税法》）；税收程序法规定税收征管程序、纳税程序（如《税收征收管理法》）；税收处罚法规定税收违法行为的处罚（如《税收征收管理法》中的罚则）；税收救济法规定纳税人权利救济途径（如《行政复议法》《行政诉讼法》）。

【工作流程】

步骤一：判断问题性质（实体问题、程序问题、处罚问题还是救济问题）。
步骤二：查找对应的法律依据（实体法、程序法、处罚法或救济法）。
步骤三：适用正确的法律规则（实体问题用实体法，程序问题用程序法）。
步骤四：选择正确的救济途径（复议前置或直接诉讼）。

【注意事项】

1. 税收实体法与税收程序法相辅相成，实体法解决征纳双方的实体权利义务，程序法保障实体法的实现。
2. 对征税行为不服必须先申请行政复议（复议前置），对处罚行为不服可以选择复议或诉讼。
3. 税收处罚法中的处罚措施包括罚款、没收违法所得、停止出口退税权等。
4. 税收救济法不仅保护纳税人权益，也监督税务机关依法行政。

【常见问题】

Q1：《税收征收管理法》属于哪类税法？

A：《税收征收管理法》主要属于税收程序法，但也包含税收处罚法的内容（如偷税、欠税的处罚规定）。

Q2：税收实体法和税收程序法哪个优先适用？

A：两者没有优先之分，各自解决不同问题。但在具体案件中，程序问题优先于实体问题（如税务机关未依法送达文书，程序违法可能导致实体处理无效）。

Q3：纳税人对税务机关的罚款决定不服，可以直接起诉吗？

A：可以。罚款决定属于行政处罚行为，不属于复议前置的征税行为，纳税人可以选择申请行政复议，也可以直接向人民法院提起行政诉讼。

【实际案例】

案例：某企业因逾期申报被税务机关处以2000元罚款。企业认为逾期申报是因不可抗力导致，对罚款决定不服。

分析：本案涉及税收程序法（逾期申报违反申报程序）和税收处罚法（罚款处罚）。企业可以选择申请行政复议或提起行政诉讼。在救济过程中，税收救济法（《行政复议法》《行政诉讼法》）适用。企业需要提供不可抗力证据（如自然灾害证明、疫情管控通知等）来支持其主张。

5.2 5.2 我国现行税法体系

【知识点讲解】

我国现行税法体系由多个层级构成：法律（全国人大及其常委会制定，如《企业所得税法》）、行政法规（国务院制定，如《增值税暂行条例》）、部门规章（财政部、国家税务总局制定，如《增值税一般纳税人登记管理办法》）、地方性法规（地方人大制定，部分地方税种的实施细则）、规范性文件（税务机关制定，如公告、通知、函等）。根据税收法定原则，各税种应逐步由国务院行政法规上升为法律，目前已有12个税种完成立法。

【工作流程】

- 步骤一：识别税法层级（法律、行政法规、部门规章、地方性法规、规范性文件）。
- 步骤二：判断效力高低（宪法>法律>行政法规>部门规章>规范性文件）。
- 步骤三：查找适用依据（上位法优先，特别法优先，新法优先）。
- 步骤四：关注立法动态（了解哪些税种正在由暂行条例上升为法律）。

【注意事项】

1. 法律效力高于行政法规，行政法规效力高于部门规章。当下位法与上位法冲突时，适用上位法。
2. 税收规范性文件不得设定税收开征、停征、减税、免税、退税、补税事项。
3. 地方性法规只能在法律、行政法规授权的范围内对地方税种作出具体规定。
4. 税务总局公告属于规范性文件，具有普遍约束力，纳税人必须遵守。

【常见问题】

Q1：税务总局公告与税收法律冲突时如何适用？

A：税务总局公告属于规范性文件，效力低于税收法律。当两者冲突时，应适用税收法律。但税务总局公告对法律的解释如果不超越法律授权范围，则具有约束力。

Q2：为什么增值税还是暂行条例而不是法律？

A：根据税收法定原则的渐进实施路径，各税种逐步由行政法规上升为法律。增值税作为第一大税种，涉及面广、情况复杂，立法工作需要更多时间论证和征求意见。

Q3：地方性税收法规能否与国家税法冲突？

A：不能。地方性税收法规必须在国家税法授权的范围内制定，不得与上位法相抵触。如契税税率3%-5%由法律规定，具体适用税率由省级政府在幅度内确定。

【实际案例】

案例：2025年，某省财政厅发布文件，对省内某行业给予增值税即征即退50%的优惠，但该优惠在《增值税暂行条例》及国务院文件中并无依据。

分析：该省财政厅的文件属于越权设定税收优惠。根据税收法定原则，减税、免税事项只能由法律或经法律授权的行政法规规定，省级财政部门无权自行设定增值税减免。该文件无效，纳税人按此文件享受的优惠可能被追缴。

第6章 增值税法

6.1 6.1 增值税概述

【知识点讲解】

增值税是以商品（含应税劳务）在流转过程中产生的增值额为计税依据而征收的一种流转税。增值税具有税不重征（只对增值部分征税，避免重复征税）、环环抵扣（上游企业缴纳的税款可作为下游企业的进项税额抵扣）、价外税（税款不包含在商品价格内，由消费者最终承担）、普遍征收（覆盖货物销售、劳务提供、服务、无形资产和不动产）四个核心特点。

【工作流程】

步骤一：判断应税行为（是否属于销售货物、劳务、服务、无形资产或不动产）。
步骤二：确定纳税人身份（一般纳税人或小规模纳税人）。
步骤三：选择计税方法（一般计税方法或简易计税方法）。
步骤四：计算销项税额（销售额乘以适用税率）。
步骤五：计算进项税额（凭合法扣税凭证抵扣）。
步骤六：计算应纳税额（销项税额减进项税额，或销售额乘以征收率）。
步骤七：按期申报缴纳（按月或按季申报）。

【注意事项】

- 增值税是价外税，销售额不含增值税，计算销项税额时需将含税销售额换算为不含税销售额。
- 一般纳税人采用一般计税方法，小规模纳税人采用简易计税方法，两者不能随意选择。
- 增值税发票是抵扣进项税额的重要凭证，必须妥善保管。
- 出口货物适用零税率，但需办理出口退税手续。

【常见问题】

Q1：增值税为什么是价外税？

A：价外税指税款不包含在商品价格内，在价格之外单独列示。这样设计便于明确税负归属，消费者清楚知道自己承担了多少税款，也便于企业核算成本和税金。

Q2：一般纳税人和小规模纳税人有什么区别？

A：一般纳税人年应税销售额超过500万元（可自愿登记），采用一般计税方法（销项减进项），可以开具增值税专用发票；小规模纳税人年应税销售额500万元及以下，采用简易计税方法（销售额乘以征收率），不能自行开具增值税专用发票（可申请代开）。

Q3：增值税的环环抵扣机制如何运作？

A：上游企业销售商品时向购买方收取销项税额并缴纳给税务机关，购买方取得增值税专用发票后，可以将该税额作为进项税额抵扣自己的销项税额。这样每个环节只对本环节的增值部分缴税。

【实际案例】

案例：某服装生产企业（一般纳税人）2025年3月购进布料取得增值税专用发票，注明税额13万元；当月销售服装取得含税销售额226万元（税率13%）。

计算过程：不含税销售额 = $226 / (1+13\%) = 200$ 万元；销项税额 = $200 * 13\% = 26$ 万元；进项税额 = 13万元；应纳税额 = $26 - 13 = 13$ 万元。

分析：该企业实际缴纳的13万元税款对应的是本环节200万元销售额与购进成本之间的增值部分所承担的税负，体现了增值税税不重征的特点。

6.2 6.2 增值税纳税人分类与登记

【知识点讲解】

增值税纳税人分为一般纳税人和小规模纳税人。一般纳税人年应税销售额超过500万元，采用一般计税方法（销项税额减进项税额）；小规模纳税人年应税销售额500万元及以下，采用简易计税方法（销售额乘以征收率）。小规模纳税人会计核算健全、能够提供准确税务资料的，可以向主管税务机关办理一般纳税人登记。已登记为一般纳税人的纳税人，除国家税务总局另有规定外，不得转为小规模纳税人。

【工作流程】

- 步骤一：测算年应税销售额（连续12个月或4个季度的销售额合计）。
- 步骤二：判断纳税人身份（超过500万元应登记为一般纳税人，500万元及以下为小规模纳税人）。
- 步骤三：办理登记手续（一般纳税人需主动申请登记，小规模纳税人自动认定）。
- 步骤四：选择计税方法（一般纳税人一般计税，小规模纳税人简易计税）。
- 步骤五：领用发票（一般纳税人领用增值税专用发票，小规模纳税人领用普通发票）。
- 步骤六：建立核算体系（一般纳税人需健全会计核算，准确核算销项和进项）。

【注意事项】

- 年应税销售额超过500万元的小规模纳税人，应在申报期结束后15日内办理一般纳税人登记，逾期不办理的，次月起按销售额依照增值税税率计算应纳税额，不得抵扣进项税额。
- 小规模纳税人会计核算健全、能够提供准确税务资料的，可以自愿登记为一般纳税人。
- 一般纳税人转登记为小规模纳税人的政策是阶段性的，需关注最新政策。
- 纳税人身份一经确定，对发票使用、纳税申报、税负计算都有重大影响。

【常见问题】

Q1：年应税销售额如何计算？

A：年应税销售额是指纳税人在连续不超过12个月或4个季度的经营期内累计应征增值税销售额，包括纳税申报销售额、稽查补销售额、纳税评估调整销售额。

Q2：小规模纳税人能否自行开具增值税专用发票？

A：可以。自2020年起，增值税小规模纳税人（其他个人除外）发生增值税应税行为，需要开具增值税专用发票的，可以自愿使用增值税发票管理系统自行开具。

Q3：一般纳税人能否选择按小规模纳税人计税？

A：不能。已登记为一般纳税人的纳税人，除国家税务总局另有规定外，不得转为小规模纳税人，也不得选择简易计税方法（特定应税行为除外）。

【实际案例】

案例：某商贸公司2024年1-12月累计销售额480万元，为小规模纳税人。2025年1-3月销售额突然增长至200万元，累计连续12个月销售额达到680万元。

分析：该公司年应税销售额超过500万元，应在2025年4月申报期结束后15日内办理一般纳税人登记。如果未及时处理，自2025年5月起将按13%税率计算销项税额，且不得抵扣进项税额，税负将大幅增加。财务人员应密切关注销售额变化，提前做好纳税人身份转换准备。

6.3 6.3 增值税税率与征收率

【知识点讲解】

一般纳税人适用税率包括13%（销售货物、劳务、有形动产租赁）、9%（交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁、销售不动产、转让土地使用权、农产品等）、6%（增值电信、金融服务、现代服务、生活服务）、0%（出口货物、跨境应税行为）。小规模纳税人适用征收率3%（一般情况）和5%（销售不动产、不动产租赁、劳务派遣差额征税等）。

【工作流程】

- 步骤一：识别应税行为（销售货物、提供服务、转让无形资产还是不动产）。
- 步骤二：确定行为性质（属于哪一类应税行为）。
- 步骤三：匹配适用税率（根据应税行为类型选择13%、9%、6%或0%）。
- 步骤四：判断纳税人身份（一般纳税人适用税率，小规模纳税人适用征收率）。
- 步骤五：关注优惠政策（如小规模纳税人阶段性减征政策）。
- 步骤六：准确开具发票（按适用税率或征收率开具）。

【注意事项】

1. 纳税人兼营不同税率项目的，应分别核算不同税率项目的销售额；未分别核算的，从高适用税率。
2. 销售自产机器设备的同时提供安装服务，应分别核算机器设备和安装服务的销售额，分别按13%和9%计税。
3. 小规模纳税人阶段性减征政策（如减按1%征收）是临时性政策，需关注最新公告。
4. 零税率不同于免税，零税率不仅不征税，还可以退还之前环节已缴纳的税款。

【常见问题】

Q1：销售旧货适用什么税率？

A：一般纳税人销售自己使用过的固定资产，按适用税率（如13%）或依3%征收率减按2%征收（视购进时是否抵扣进项税额而定）；小规模纳税人销售自己使用过的固定资产，减按2%征收率征收增值税。

Q2：兼营不同税率项目未分别核算如何处理？

A：根据《增值税暂行条例》第三条，纳税人兼营不同税率的项目，应当分别核算不同税率项目的销售额；未分别核算销售额的，从高适用税率。

Q3：小规模纳税人征收率3%和5%如何区分适用？

A：3%征收率适用于一般货物销售、劳务提供等；5%征收率适用于销售不动产、不动产租赁、劳务派遣差额征税、安全保护服务差额征税等特定情形。

【实际案例】

案例：某物业公司（一般纳税人）2025年3月取得收入如下：物业管理费100万元（6%）、停车费20万元（不动产租赁9%）、代收水电费30万元（不征税）。公司财务将全部收入按6%计算销项税额。

分析：该公司未分别核算不同税率项目的销售额，存在税务风险。正确的做法是：物业管理费100万元按6%计算销项税额6万元；停车费20万元属于不动产租赁，应按9%计算销项税额1.8万元；代收水电费30万元属于代收代付，不征收增值税。如果未分别核算，税务机关有权要求从高按9%计算全部150万元收入的销项税额。

6.4 6.4 增值税应纳税额计算

【知识点讲解】

一般计税方法：应纳税额 = 当期销项税额 - 当期进项税额；销项税额 = 销售额 * 税率；销售额 = 含税销售额 / (1 + 税率)。简易计税方法：应纳税额 = 销售额 * 征收率；销售额 = 含税销售额 / (1 + 征收率)。准予抵扣的进项税额包括：增值税专用发票注明的税额、海关进口增值税专用缴款书注明的税额、农产品按买价和扣除率计算的进项税额、道路桥闸通行费发票注明的税额。不得抵扣的进项税额包括：用于简易计税项目、免征增值税项目、集体福利或个人消费的购进货物等。

【工作流程】

- 步骤一：计算当期销项税额（汇总所有应税销售额，按适用税率计算）。
- 步骤二：归集当期进项税额（收集所有合法扣税凭证）。
- 步骤三：筛选可抵扣进项税额（剔除用于免税项目、简易计税项目、集体福利等的进项税额）。
- 步骤四：计算不得抵扣的进项税额（按比例分摊或按用途直接剔除）。
- 步骤五：计算应纳税额（销项税额减去可抵扣进项税额）。

步骤六：处理期末留抵税额（留抵税额可结转下期继续抵扣或申请退税）。

【注意事项】

1. 进项税额抵扣必须凭合法扣税凭证，且凭证必须在规定期限内认证或勾选确认（目前已取消认证期限限制，但建议及时勾选）。
2. 用于集体福利或个人消费的购进货物，即使取得增值税专用发票，也不得抵扣进项税额。
3. 非正常损失的购进货物及相关的劳务、交通运输服务的进项税额不得抵扣。
4. 兼营免税项目而无法划分不得抵扣的进项税额的，按公式计算：不得抵扣的进项税额 = 当月无法划分的全部进项税额 * (当月免税项目销售额 / 当月全部销售额)。

【常见问题】

Q1：进项税额抵扣需要满足什么条件？

A：需要满足四个条件：一是取得合法扣税凭证（增值税专用发票、海关缴款书等）；二是用于应税项目（非免税、非简易计税、非集体福利等）；三是在增值税发票综合服务平台勾选确认或申报抵扣；四是凭证真实、合法、有效。

Q2：什么是期末留抵税额？如何处理？

A：期末留抵税额是指当期进项税额大于销项税额的部分。留抵税额可以结转下期继续抵扣；符合条件的小微企业和制造业等行业企业还可以申请留抵退税。

Q3：购进农产品如何计算进项税额？

A：购进农产品，除取得增值税专用发票或海关进口增值税专用缴款书外，按照农产品收购发票或销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额。用于生产或委托加工13%税率货物的，按10%扣除率计算。

【实际案例】

案例：某制造企业（一般纳税人）2025年3月发生以下业务：购进原材料取得专用发票税额20万元；购进办公用品用于管理部门取得专用发票税额2万元；购进礼品用于客户拜访取得专用发票税额1万元；当月销售产品取得含税销售额339万元（税率13%）。

分析：销项税额 = $339 / 1.13 * 13\% = 39$ 万元。进项税额中，原材料20万元和办公用品2万元用于应税项目，可以抵扣；礼品用于客户拜访属于业务招待费，但礼品本身属于购进货物用于交际应酬，其进项税额不得抵扣。因此可抵扣进项税额 = 22万元，应纳税额 = $39 - 22 = 17$ 万元。

6.5 6.5 增值税发票管理

【知识点讲解】

增值税发票是增值税管理的核心工具，包括增值税专用发票和增值税普通发票。全面数字化电子发票（数电票）已在全国范围内推广，与纸质发票具有同等法律效力，无需税控设备，无需领用，自动赋码。发票管理要求：按规定领购、开具、保管发票；不得转借、转让、代开发票；虚开发票属于严重违法行为，可能构成犯罪。

【工作流程】

- 步骤一：申领发票（通过电子税务局或办税服务厅申领数电票或纸质发票）。
- 步骤二：开具发票（按实际交易开具，确保票、款、货一致）。
- 步骤三：交付发票（通过邮件、电子平台或纸质交付给购买方）。
- 步骤四：保管发票（纸质发票保存5年，电子发票数据长期保存）。
- 步骤五：认证/勾选进项发票（在增值税发票综合服务平台勾选确认）。
- 步骤六：申报时填报发票数据（销项和进项发票数据自动带入申报表）。

【注意事项】

1. 虚开发票包括为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票，让他人為自己开具与实际经营业务情况不符的发票，介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。

2. 虚开增值税专用发票税款数额1万元以上或致使国家税款被骗取5000元以上的，构成虚开增值税专用发票罪。
3. 数电票无需税控设备，但纳税人需通过电子税务局或开票软件开具，确保交易真实性。
4. 发票丢失需及时报告税务机关，登报声明作废（部分地区已简化流程）。

【常见问题】

Q1：数电票和纸质发票有什么区别？

A：数电票是全面数字化电子发票，无需纸质载体，与纸质发票具有同等法律效力。数电票无需税控设备、无需领用、自动赋码，开具更简便，交付更快捷，存储更环保。

Q2：小规模纳税人能否开具专用发票？

A：可以。小规模纳税人（其他个人除外）发生增值税应税行为，需要开具增值税专用发票的，可以自愿使用增值税发票管理系统自行开具，也可以向税务机关申请代开。

Q3：发票开错了怎么办？

A：当月发现开错的，可以作废重开；跨月发现开错的，应开具红字发票冲销，再重新开具正确的蓝字发票。数电票开具后不能作废，只能开具红字发票冲销。

【实际案例】

案例：某贸易公司为赚取开票手续费，在没有真实货物交易的情况下，为多家下游企业虚开增值税专用发票，涉及税额500余万元。

分析：该公司的行为构成虚开增值税专用发票罪。根据《刑法》第二百零五条，虚开增值税专用发票税款数额较大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。税务机关将追缴税款，司法机关将追究刑事责任。企业应建立严格的发票管理制度，杜绝虚开发票行为。

第7章 消费税法

7.1 7.1 消费税概述

【知识点讲解】

消费税是对特定消费品和消费行为征收的一种流转税。消费税具有选择性征税（仅对特定消费品征税，如烟、酒、化妆品、贵重首饰、成品油、小汽车等）、单环节征税（一般在生产、进口或零售某一环节征收，非多环节）、价内税（消费税包含在商品价格内）、调节消费（通过税收杠杆调节产品结构、引导消费方向）四个核心特点。消费税与增值税相互配合，增值税普遍征收，消费税对特定商品选择性征收。

【工作流程】

步骤一：判断产品是否属于消费税征税范围（查看消费税税目表）。
步骤二：确定纳税环节（生产、进口、委托加工或零售环节）。
步骤三：确定适用税率（比例税率、定额税率或复合计税）。
步骤四：计算销售额或销售数量（从价、从量或复合计税）。
步骤五：计算应纳税额（销售额乘以比例税率，或销售数量乘以定额税率，或两者相加）。
步骤六：按期申报缴纳（按月或按季申报）。

【注意事项】

- 消费税是价内税，税款包含在商品价格内，与增值税的价外税不同。
- 消费税一般实行单环节征税，但卷烟在生产环节和批发环节两道征收（特殊）。
- 纳税人自产自用应税消费品用于连续生产应税消费品的，不纳税；用于其他方面的，视同销售纳税。
- 委托加工应税消费品，由受托方（除个人外）在向委托方交货时代收代缴消费税。

【常见问题】

Q1：消费税和增值税有什么区别？
A：消费税是选择性征税、单环节征收、价内税，主要目的是调节消费；增值税是普遍征收、多环节抵扣、价外税，主要目的是筹集财政收入。两者相互配合，对同一商品可能同时征收增值税和消费税。

Q2：金银首饰在什么环节征收消费税？
A：金银首饰、铂金首饰和钻石及钻石饰品在零售环节征收消费税，税率为5%。其他贵重首饰及珠宝玉石在生产、进口、委托加工环节征收消费税，税率为10%。

Q3：外购已税消费品用于生产应税消费品，已纳消费税能否扣除？
A：可以。根据税法规定，外购或委托加工收回的已税消费品用于连续生产应税消费品的，已纳消费税税款准予按生产领用数量扣除。但准予扣除的税目有限（如烟丝生产卷烟、化妆品生产化妆品等）。

【实际案例】

案例：某白酒生产企业2025年3月销售白酒100吨，取得不含税销售额500万元。该企业采用复合计税方法。
计算过程：从价部分 = 500万元 * 20% = 100万元；从量部分 = 100吨 * 2000斤/吨 * 0.5元/斤 = 10万元；应纳税额 = 100 + 10 = 110万元。
分析：白酒采用复合计税（从价20% + 从量0.5元/500克），这是消费税中仅有的两个复合计税税目之一（另一个是卷烟）。企业需要同时准确核算销售额和销售数量。

7.2 7.2 消费税税目与税率

【知识点讲解】

消费税采用比例税率和定额税率两种形式。主要税目包括：烟（卷烟复合计税56%或36%加0.003元/支）、白酒（复合计税20%加0.5元/500克）、啤酒（定额税率220元/吨或250元/吨）、黄酒（定额税率240元/吨）、成品油（定额税率0.1-1.52元/升）、高档化妆品（比例税率15%）、贵重首饰及珠宝玉石（比例税率5%或10%）、鞭炮焰火（15%）、小汽车（比例税率1%-40%按排气量分档）、摩托车（3%或10%）、高尔夫球及球具（10%）、高档手表（20%）、游艇（10%）、木制一次性筷子（5%）、实木地板（5%）、电池（4%）、涂料（4%）。

【工作流程】

- 步骤一：识别产品类别（对照消费税税目表）。
- 步骤二：确定具体税目（如小汽车按排气量分档）。
- 步骤三：确定税率形式（比例税率、定额税率或复合计税）。
- 步骤四：查找适用税率（查阅最新税率表）。
- 步骤五：确认纳税环节（生产、进口、委托加工或零售）。
- 步骤六：计算应纳税额。

【注意事项】

1. 卷烟实行复合计税，甲类卷烟（调拨价70元/条以上）税率56%加0.003元/支，乙类卷烟（调拨价70元/条以下）税率36%加0.003元/支；批发环节税率11%加0.005元/支。
2. 小汽车按排气量分档确定税率，排气量越大税率越高，体现调节消费的政策导向。
3. 高档化妆品指生产（进口）环节销售（完税）价格（不含增值税）在10元/毫升（克）或15元/片（张）及以上的美容、修饰类化妆品和护肤类化妆品。
4. 高档手表指不含增值税销售价格每只在10000元（含）以上的各类手表。

【常见问题】

Q1：消费税税目中的烟包括哪些？

A：包括卷烟（甲类、乙类）、雪茄烟和烟丝。卷烟在生产环节和批发环节两道征收消费税，雪茄烟和烟丝仅在生产环节征收。

Q2：小汽车的消费税税率如何确定？

A：按排气量分档：1.0升以下1%，1.0-1.5升3%，1.5-2.0升5%，2.0-2.5升9%，2.5-3.0升12%，3.0-4.0升25%，4.0升以上40%。排气量越大，税率越高。

Q3：啤酒的消费税税率为什么分220元/吨和250元/吨？

A：啤酒分为甲类啤酒（出厂价格3000元/吨及以上，不含增值税）和乙类啤酒（出厂价格3000元/吨以下）。甲类啤酒税率250元/吨，乙类啤酒税率220元/吨。

【实际案例】

案例：某汽车进口公司2025年3月进口一批排气量为3.5升的小汽车，海关核定的关税完税价格为每辆30万元，关税税率25%。

计算过程：关税 = $30 \times 25\% = 7.5$ 万元；组成计税价格 = $(30 + 7.5) / (1 - 25\%) = 50$ 万元；消费税 = $50 \times 25\% = 12.5$ 万元；增值税 = $50 \times 13\% = 6.5$ 万元。

分析：进口小汽车需同时缴纳关税、消费税和增值税。消费税按组成计税价格计算，组成计税价格 = $(\text{关税完税价格} + \text{关税}) / (1 - \text{消费税比例税率})$ 。排气量3.5升适用25%的消费税税率。

第8章 企业所得税法

8.1 8.1 企业所得税概述与纳税人

【知识点讲解】

企业所得税是对我国境内的企业和其他取得收入的组织的生产经营所得和其他所得征收的一种所得税。纳税人分为居民企业
和非居民企业。居民企业指依法在中国境内成立，或依照外国法律成立但实际管理机构在中国境内的企业，承担无限纳税义
务（全球所得纳税）。非居民企业指依照外国法律成立且实际管理机构不在中国境内，但在中国境内设立机构场所，或在
中国境内未设立机构场所但有来源于中国境内所得的企业，承担有限纳税义务（仅就中国境内所得纳税）。

【工作流程】

步骤一：判断企业身份（居民企业还是非居民企业）。
步骤二：确定纳税义务范围（全球所得还是境内所得）。
步骤三：计算应纳税所得额（收入总额减去不征税收入、免税收入、各项扣除和允许弥补的亏损）。
步骤四：确定适用税率（25%、20%、15%或10%）。
步骤五：计算应纳税额（应纳税所得额乘以适用税率，减去减免税额和抵免税额）。
步骤六：预缴和汇算清缴（按月或按季预缴，年度终了后5个月内汇算清缴）。

【注意事项】

- 实际管理机构是指对企业的生产经营、人员、账务、财产等实施实质性全面管理和控制的机构。
- 非居民企业在中国境内设立机构场所的，应就其所设机构场所取得的来源于中国境内的所得，以及发生在中国境外但与其
所设机构场所有实际联系的所得缴纳企业所得税。
- 非居民企业在中国境内未设立机构场所的，或虽设立机构场所但所得与其没有实际联系的，按10%的税率缴纳预提所得
税。
- 企业所得税按纳税年度计算，纳税年度自公历1月1日起至12月31日止。

【常见问题】

Q1：如何判断实际管理机构是否在中国境内？
A：根据《企业所得税法实施条例》第四条，实际管理机构应同时符合以下条件：一是对企业有实质性管理和控制的权力；二
是这种管理和控制是全面的，而非仅涉及某一方面；三是管理和控制是持续性的，而非临时的。

Q2：非居民企业取得股息红利如何纳税？
A：非居民企业取得来源于中国境内的股息、红利等权益性投资收益，按10%的税率缴纳预提所得税，由支付方代扣代缴。但
税收协定可能有更优惠的税率（如5%或7%）。

Q3：居民企业和非居民企业的主要区别是什么？
A：居民企业就全球所得纳税（无限纳税义务），适用25%税率（或优惠税率）；非居民企业仅就境内所得纳税（有限纳税义
务），设立机构场所的适用25%税率，未设立机构场所或所得无实际联系的适用10%预提所得税税率。

【实际案例】

案例：某在开曼群岛注册的公司，其实际管理机构（董事会决策、财务管理、核心人员管理）均设在上海。该公司2025年度
取得境内所得1000万元，境外所得500万元。
分析：虽然该公司在开曼群岛注册，但其实际管理机构在中国境内，因此属于中国居民企业，应就全球所得（境内1000万元
+境外500万元）缴纳企业所得税，适用税率25%。如果该公司被认定为非居民企业，则仅就境内1000万元所得纳税。实际管
理机构的认定对企业税负影响重大。

8.2 8.2 企业所得税税率与应纳税所得额

【知识点讲解】

企业所得税基本税率为25%。优惠税率包括：小型微利企业实际税负阶段性优惠（以最新政策为准）、高新技术企业15%、技术先进型服务企业15%、从事污染防治的第三方企业15%、国家鼓励的重点集成电路设计和软件企业10%等。应纳税所得额计算公式：应纳税所得额 = 收入总额 - 不征税收入 - 免税收入 - 各项扣除 - 允许弥补的以前年度亏损。或：应纳税所得额 = 会计利润 + 纳税调整增加额 - 纳税调整减少额。

【工作流程】

步骤一：计算收入总额（销售货物收入、提供劳务收入、转让财产收入、股息红利收入、利息收入、租金收入、特许权使用费收入、接受捐赠收入、其他收入）。

步骤二：剔除不征税收入（财政拨款、纳入财政管理的行政事业性收费和政府性基金）。

步骤三：剔除免税收入（国债利息收入、符合条件的居民企业之间的股息红利等）。

步骤四：计算各项扣除（成本、费用、税金、损失和其他支出，注意限额扣除项目）。

步骤五：弥补以前年度亏损（最长结转年限5年，高新技术企业等可延长至10年）。

步骤六：进行纳税调整（会计与税法差异的调整）。

步骤七：计算应纳税额。

【注意事项】

1. 小型微利企业需同时满足从事国家非限制和禁止行业、年度应纳税所得额不超过一定限额、从业人数和资产总额符合标准。具体标准以最新政策为准。
2. 高新技术企业享受15%优惠税率，需经认定并取得高新技术企业证书，证书有效期3年，期满需重新认定。
3. 不征税收入和免税收入不同：不征税收入不属于应税范围，其对应的支出也不得扣除；免税收入属于应税范围但给予免税待遇，其对应的支出可以扣除。
4. 企业发生的公益性捐赠支出，不超过年度利润总额12%的部分准予扣除，超过部分准予结转以后三年内扣除。

【常见问题】

Q1：小型微利企业的认定标准是什么？

A：需同时满足三个条件：从事国家非限制和禁止行业；年度应纳税所得额不超过300万元（以最新政策为准）；从业人数不超过300人；资产总额不超过5000万元。具体标准请关注最新政策公告。

Q2：不征税收入和免税收入有什么区别？

A：不征税收入从根本上不属于企业所得税的征税范围（如财政拨款），其对应的成本费用不得税前扣除；免税收入属于征税范围但税法给予免除（如国债利息），其对应的成本费用可以税前扣除。

Q3：企业亏损可以弥补多少年？

A：一般企业亏损结转年限为5年；高新技术企业、科技型中小企业亏损结转年限延长至10年。受疫情影响较大的困难行业企业2020年度发生的亏损，最长结转年限由5年延长至8年（阶段性政策）。

【实际案例】

案例：某高新技术企业2025年度会计利润为800万元。当年发生以下事项：研发费用100万元（享受100%加计扣除）；业务招待费20万元（按60%扣除且不超过收入5‰，收入1亿元，可扣除50万元，实际发生20万元，无需调整）；税收滞纳金5万元（不得扣除）；公益性捐赠100万元（利润总额12%为96万元，需调增4万元）；上年亏损50万元（可弥补）。

分析：应纳税所得额 = 800 - 100（加计扣除）+ 5（滞纳金调增）+ 4（捐赠调增）- 50（弥补亏损）= 659万元。应纳税额 = 659 * 15% = 98.85万元。高新技术企业税率15%，研发费用加计扣除减少应纳税所得额100万元。

8.3 8.3 企业所得税税前扣除

【知识点讲解】

企业所得税税前扣除项目分为据实扣除项目和限额扣除项目。据实扣除项目包括合理的工资薪金支出、按规定缴纳的社保和

住房公积金等。限额扣除项目包括：职工福利费（不超过工资薪金总额14%）、工会经费（不超过工资薪金总额2%）、职工教育经费（不超过工资薪金总额8%，超过部分准予结转以后年度扣除）、业务招待费（按发生额60%扣除且最高不超过当年销售营业收入的5%）、广告费和业务宣传费（不超过当年销售营业收入15%，超过部分准予结转以后年度扣除，特殊行业另有规定）、公益性捐赠支出（不超过年度利润总额12%，超过部分准予结转以后三年内扣除）。不得扣除的项目包括：向投资者支付的股息红利、企业所得税税款、税收滞纳金、罚款、罚金、超过标准的捐赠支出、赞助支出、未经核定的准备金支出、与取得收入无关的其他支出。

【工作流程】

- 步骤一：归集全部成本费用（按会计制度核算）。
- 步骤二：区分据实扣除和限额扣除项目。
- 步骤三：计算限额扣除项目的扣除限额（以工资总额或销售收入或利润总额为基数）。
- 步骤四：比较实际发生额与扣除限额，取较小者扣除。
- 步骤五：剔除不得扣除项目（滞纳金、罚款、赞助支出等）。
- 步骤六：处理跨期扣除项目（职工教育经费、广告费、公益性捐赠的超限部分结转）。
- 步骤七：汇总可扣除金额，计算应纳税所得额。

【注意事项】

1. 工资薪金支出扣除的前提是实际发放，计提但未发放的工资不得扣除。
2. 业务招待费有两个限制条件：按发生额的60%扣除，且最高不得超过当年销售（营业）收入的5%，两个条件同时满足。
3. 广告费和业务宣传费扣除限额为当年销售（营业）收入的15%，但化妆品制造或销售、医药制造和饮料制造（不含酒类制造）企业为30%。
4. 税收滞纳金、罚金、罚款和被没收财物的损失不得扣除，但银行罚息、合同违约金可以扣除。

【常见问题】

Q1：业务招待费如何计算扣除限额？

A：业务招待费按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的5%。例如：销售收入1000万元，业务招待费10万元。按60%计算可扣除6万元，按5%计算可扣除5万元，取较小者，实际可扣除5万元，需调增5万元。

Q2：职工教育经费超过限额部分如何处理？

A：职工教育经费不超过工资薪金总额8%的部分准予扣除，超过部分准予结转以后年度扣除。这是永久性差异还是暂时性差异？实际上，由于可以无限期结转，最终都可以扣除，因此属于暂时性差异。

Q3：罚金和罚款有什么区别？为什么都不得扣除？

A：罚金是刑事处罚，罚款是行政处罚，两者都是因违法行为被国家机关处以的财产罚，具有惩罚性质，因此不得税前扣除。但企业之间的合同违约金、银行罚息不属于行政处罚，可以扣除。

【实际案例】

案例：某企业2025年度销售收入5000万元，发生业务招待费40万元，广告费和业务宣传费800万元，职工福利费70万元（工资总额500万元），公益性捐赠80万元（利润总额600万元）。

分析：业务招待费限额 = $\min(40 \times 60\% = 24 \text{万元}, 5000 \times 5\% = 25 \text{万元}) = 24 \text{万元}$ ，调增16万元。广告费限额 = $5000 \times 15\% = 750 \text{万元}$ ，调增50万元（可结转以后年度）。职工福利费限额 = $500 \times 14\% = 70 \text{万元}$ ，刚好全额扣除。公益性捐赠限额 = $600 \times 12\% = 72 \text{万元}$ ，调增8万元（可结转以后三年内扣除）。

第9章 个人所得税法

9.1 9.1 个人所得税概述与纳税人

【知识点讲解】

个人所得税是对自然人取得的各项应税所得征收的一种所得税。2018年个人所得税法进行了重大修订，建立了综合与分类相结合的税制。纳税人分为居民个人和非居民个人。居民个人指在中国境内有住所，或无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计满183天的个人，承担无限纳税义务（全球所得纳税）。非居民个人指在中国境内无住所又不居住，或无住所而一个纳税年度内居住不满183天的个人，承担有限纳税义务（仅就中国境内所得纳税）。

【工作流程】

- 步骤一：判断纳税人身份（居民个人还是非居民个人）。
- 步骤二：确定所得项目（工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费、经营所得、利息股息红利、财产租赁、财产转让、偶然所得）。
- 步骤三：判断征税方式（综合所得按年计税，分类所得按次或按月计税）。
- 步骤四：计算应纳税所得额（综合所得：年收入额减除6万元和专项扣除、专项附加扣除等；分类所得：按次或按月计算）。
- 步骤五：确定适用税率（综合所得3%-45%超额累进，分类所得一般20%）。
- 步骤六：计算应纳税额并申报缴纳。

【注意事项】

1. 纳税年度自公历1月1日起至12月31日止。
2. 无住所个人在一个纳税年度内在中国境内居住累计满183天的，为居民个人；不满183天的，为非居民个人。
3. 居民个人取得综合所得，按年计算个人所得税，由扣缴义务人按月或按次预扣预缴，年度终了后办理汇算清缴。
4. 非居民个人取得工资薪金所得，按月换算应纳税所得额，适用按月换算后的综合所得税率表。

【常见问题】

- Q1：如何理解在中国境内有住所？
- A：在中国境内有住所是指因户籍、家庭、经济利益关系而在中国境内习惯性居住，不是指实际居住的房屋。一个纳税年度内在中国境内居住累计满183天的无住所个人，也属于居民个人。
- Q2：居民个人和非居民个人的纳税义务有什么区别？
- A：居民个人就全球所得纳税，包括境内所得和境外所得；非居民个人仅就中国境内所得纳税。但居民个人从中国境外取得的所得，已在境外缴纳的个人所得税税额，可以在抵免限额内抵免。
- Q3：综合所得包括哪些项目？
- A：居民个人的综合所得包括：工资薪金所得、劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得。这四项所得合并按年计算个人所得税。

【实际案例】

案例：某外籍专家2025年1月1日来华工作，2025年7月1日离境，全年在中国境内居住181天。2025年度取得境内工资薪金收入60万元，境外特许权使用费收入20万元。

分析：该外籍专家2025年度在中国境内居住181天，不满183天，属于非居民个人。非居民个人仅就中国境内所得纳税，因此境内工资薪金60万元需缴纳个人所得税，境外特许权使用费20万元不需在中国纳税。如果该专家再多居住3天，达到183天，则成为居民个人，需就全球所得80万元纳税。

9.2 9.2 个人所得税应税所得与税率

【知识点讲解】

个人所得税应税所得分为综合所得和分类所得。综合所得包括工资薪金所得、劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得，适用3%-45%七级超额累进税率，按年计税。分类所得包括经营所得（适用5%-35%五级超额累进税率）、利息股息红利所得（20%）、财产租赁所得（20%）、财产转让所得（20%）、偶然所得（20%），按次或按月计税。综合所得年收入额 = 工资薪金所得 + 劳务报酬所得*(1-20%) + 稿酬所得*(1-20%)*70% + 特许权使用费所得*(1-20%)。

【工作流程】

- 步骤一：区分所得项目（综合所得还是分类所得）。
- 步骤二：计算收入额（综合所得需按税法规定折算收入额）。
- 步骤三：计算扣除项目（基本减除费用6万元、专项扣除、专项附加扣除、其他扣除）。
- 步骤四：计算应纳税所得额（年收入额减去各项扣除）。
- 步骤五：查找适用税率和速算扣除数（按应纳税所得额确定级距）。
- 步骤六：计算应纳税额（应纳税所得额*税率-速算扣除数）。
- 步骤七：汇算清缴（次年3月1日至6月30日办理）。

【注意事项】

- 1. 劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得以收入减除20%费用后的余额为收入额，稿酬所得的收入额减按70%计算。
- 2. 专项扣除包括居民个人按照国家规定的范围和标准缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险等社会保险费和住房公积金等。
- 3. 专项附加扣除包括子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息、住房租金、赡养老人、3岁以下婴幼儿照护等。
- 4. 年终奖在2027年12月31日前可选择并入当年综合所得，单独计税。

【常见问题】

Q1：劳务报酬所得如何预扣预缴？

A：劳务报酬所得预扣预缴时，每次收入不超过4000元的，减除费用800元；4000元以上的，减除20%的费用。预扣率分为三档：不超过20000元的20%，超过20000元至50000元的30%（速算扣除数2000元），超过50000元的40%（速算扣除数7000元）。年度终了后并入综合所得汇算清缴。

Q2：专项附加扣除的标准是多少？

A：子女教育每个子女每月2000元；赡养老人独生子女每月3000元；住房贷款利息每月1000元；住房租金每月800-1500元（按城市规模）；3岁以下婴幼儿照护每个婴幼儿每月2000元；继续教育学历教育每月400元；大病医疗每年限额80000元。具体以最新政策为准。

Q3：年终奖单独计税和并入综合所得哪个更划算？

A：取决于个人收入情况。对于高收入者，单独计税通常更划算；对于中低收入者，并入综合所得可能更划算。纳税人可以在年度汇算清缴时比较两种方式，选择税负较低的方式。

【实际案例】

案例：某居民个人2025年度取得工资薪金收入20万元，劳务报酬收入5万元（税前），专项扣除3万元，专项附加扣除4万元（子女教育2000元/月*12=24000元，赡养老人3000元/月*12=36000元，合计6万元，但题目给4万元，按题目计算）。

分析：年收入额 = $20 + 5 \times (1 - 20\%) = 24$ 万元。应纳税所得额 = $24 - 6$ （基本减除） - 3 （专项扣除） - 4 （专项附加扣除） = 11 万元。适用税率10%，速算扣除数2520元。应纳税额 = $110000 \times 10\% - 2520 = 8480$ 元。

第10章 其他主要税种

10.1 10.1 关税

【知识点讲解】

关税是海关依法对进出境货物、物品征收的一种税。纳税人包括进口货物的收货人、出口货物的发货人、进出境物品的所有人。税率形式包括最惠国税率、协定税率、特惠税率、普通税率、关税配额税率。进口货物的完税价格以海关审定的成交价格为基础，包括货物的货价、货物运抵中国境内输入地点起卸前的运输及其相关费用、保险费。出口货物的完税价格以成交价格扣除出口关税后的价格为基础。

【工作流程】

- 步骤一：确定进出口商品编码（HS编码，查阅《税则》）。
- 步骤二：确定原产地（判断适用最惠国税率、协定税率还是普通税率）。
- 步骤三：确定完税价格（进口为CIF价，出口为FOB价扣除出口关税）。
- 步骤四：确定适用税率（根据商品编码和原产地确定）。
- 步骤五：计算应纳税额（完税价格乘以适用税率）。
- 步骤六：办理报关纳税手续（通过海关申报系统申报并缴纳税款）。

【注意事项】

- 1. 进口货物的完税价格包括货价、运费、保险费和其他相关费用，但不包括进口后发生的费用。
- 2. 出口货物一般免征关税，但少数资源性产品征收出口关税。
- 3. 关税的纳税期限为海关填发税款缴款书之日起15日内。
- 4. 纳税人因不可抗力或国家税收政策调整不能按期缴纳税款的，经依法提供税款担保后，可以延期缴纳税款，但最长不得超过6个月。

【常见问题】

- Q1：什么是反倾销税和反补贴税？
A：反倾销税是对倾销进口产品征收的附加关税，反补贴税是对接受补贴的进口产品征收的附加关税。两者都是贸易救济措施，在正常关税之外额外征收。
- Q2：进口环节的增值税和消费税如何计算？
A：进口环节增值税 = 组成计税价格 * 增值税税率，组成计税价格 = 关税完税价格 + 关税 + 消费税。进口环节消费税 = 组成计税价格 * 消费税税率（或按从量定额计算）。
- Q3：保税货物需要缴纳关税吗？
A：保税货物进境时暂缓缴纳关税，在保税监管期间（如在保税仓库、出口加工区）不缴纳关税。当保税货物转为境内销售或使用，需补缴关税；当复运出境时，免征关税。

【实际案例】

案例：某企业进口一批机器设备，海关审定的关税完税价格为100万元，关税税率10%，增值税税率13%，该设备不属于消费税征税范围。
分析：关税 = $100 * 10\% = 10$ 万元。进口环节增值税组成计税价格 = $100 + 10 = 110$ 万元（无消费税）。进口环节增值税 = $110 * 13\% = 14.3$ 万元。该企业进口该批设备共需缴纳关税10万元和增值税14.3万元。

10.2 10.2 房产税

【知识点讲解】

房产税是以房屋为征税对象，按照房屋的计税余值或租金收入，向产权所有人征收的一种财产税。纳税人包括产权所有人、经营管理单位、承典人、房产代管人或使用人。征税范围为城市、县城、建制镇和工矿区的房屋。税率：按房产余值计征的，年税率为1.2%；按租金收入计征的，税率为12%（个人出租住房减按4%）。计税依据：房产原值一次减除10%-30%后的余值（具体扣除比例由省级政府规定），或租金收入。

【工作流程】

- 步骤一：判断房屋是否位于征税范围内（城市、县城、建制镇和工矿区）。
- 步骤二：确定纳税人（产权所有人、经营管理单位、承典人、代管人或使用人）。
- 步骤三：确定计税依据（自用房产按余值，出租房产按租金）。
- 步骤四：计算房产余值（房产原值 * (1 - 扣除比例)）。
- 步骤五：计算应纳税额（房产余值 * 1.2% 或 租金收入 * 12%）。
- 步骤六：按年计算、分期缴纳（具体纳税期限由省级政府规定）。

【注意事项】

1. 房产原值应包括与房屋不可分割的各种附属设备或一般不单独计算价值的配套设施（如暖气、卫生、通风、照明、煤气等设备；各种管线；电梯、升降机、过道、晒台等）。
2. 纳税人对原有房屋进行改建、扩建的，要相应增加房屋的原值。
3. 房产出租的，以房产租金收入为计税依据，不再按房产余值计税。
4. 个人所有非营业用的房产免征房产税；个人出租住房，不区分用途，按4%的税率征收房产税。

【常见问题】

Q1：房产原值如何确定？

A：房产原值是指纳税人按照会计制度规定，在账簿固定资产科目中记载的房屋原价。对纳税人未按会计制度规定记载的，应按规定调整房产原值；对房产原值明显不合理的，应重新予以评估。

Q2：融资租赁的房产如何缴纳房产税？

A：融资租赁的房产，由承租人自融资租赁合同约定开始日的次月起依照房产余值缴纳房产税；合同未约定开始日的，由承租人自合同签订的次月起依照房产余值缴纳房产税。

Q3：房产投资联营如何缴纳房产税？

A：以房产投资联营，投资者参与投资利润分红、共担风险的，按房产余值作为计税依据计征房产税；以房产投资，收取固定收入、不承担经营风险的，实际上是以联营名义取得房产租金，应由出租方按租金收入计征房产税。

【实际案例】

案例：某公司拥有有一栋办公楼，房产原值5000万元，当地规定的扣除比例为30%。该公司将办公楼的一层出租，年租金收入100万元。

分析：自用部分按房产余值计税，出租部分按租金收入计税。假设自用部分房产原值4000万元，出租部分房产原值1000万元。自用部分应纳税额 = $4000 * (1 - 30%) * 1.2\% = 33.6$ 万元。出租部分应纳税额 = $100 * 12\% = 12$ 万元。合计应纳房产税 = $33.6 + 12 = 45.6$ 万元。

10.3 契 税

【知识点讲解】

契税是在土地、房屋权属转移时，向承受权属的单位和个人征收的一种财产税。纳税人是在中国境内承受土地、房屋权属转移的单位和个人。征税范围包括土地使用权出让、转让（包括出售、赠与、互换），房屋买卖、赠与、互换。税率为3%-5%，具体适用税率由省级政府在规定幅度内确定。计税依据为权属转移合同约定的成交价格；互换的，为互换价格的差额；没有成交价格或成交价格明显偏低的，由税务机关参照市场价格依法核定。

【工作流程】

步骤一：判断权属转移行为是否属于征税范围（出让、转让、买卖、赠与、互换）。

步骤二：确定纳税人（承受土地、房屋权属的单位和个人）。

步骤三：确定计税依据（成交价格、互换差额或核定价格）。

步骤四：确定适用税率（3%-5%，由省级政府确定）。

步骤五：计算应纳税额（计税依据 * 适用税率）。

步骤六：办理纳税申报（在依法办理土地、房屋权属登记手续前申报缴纳）。

【注意事项】

1. 契税由承受方缴纳，与增值税、土地增值税由转让方缴纳不同。
2. 土地使用权转让不包括土地承包经营权和土地经营权的转移。
3. 房屋赠与、互换的，参照市场价格核定计税依据。
4. 婚姻关系存续期间夫妻之间变更土地、房屋权属，免征契税；法定继承人通过继承承受土地、房屋权属，免征契税。
5. 个人购买家庭唯一住房，面积90平方米及以下的，减按1%税率征收；90平方米以上的，减按1.5%税率征收。

【常见问题】

Q1：买房时契税由买方还是卖方缴纳？

A：契税由承受土地、房屋权属的一方（买方）缴纳。卖方需要缴纳增值税、个人所得税（或企业所得税）、土地增值税等。

Q2：房屋交换如何缴纳契税？

A：房屋交换的，由支付差价的一方就差价部分缴纳契税；等值交换的，免征契税。例如：A房屋价值100万元，B房屋价值80万元，换房时B方需支付20万元差价，则B方就20万元缴纳契税。

Q3：离婚房产过户需要缴纳契税吗？

A：夫妻因离婚分割共同财产发生土地、房屋权属变更的，免征契税。但如果是婚内赠与（非离婚分割），则需按规定缴纳契税。

【实际案例】

案例：张某2025年购买家庭唯一住房，面积120平方米，成交价格200万元。当地契税税率为3%。

分析：张某购买家庭唯一住房，面积超过90平方米，适用1.5%的优惠税率。应纳税额 = $200 * 1.5\% = 3$ 万元。如果张某购买的是第二套改善性住房，面积超过90平方米，则适用2%的优惠税率（北上广深除外），应纳税额 = $200 * 2\% = 4$ 万元。

10.4 土地增值税

【知识点讲解】

土地增值税是对转让国有土地使用权、地上建筑物及其附着物并取得收入的单位和个人征收的一种税。纳税人是在中国境内转让房地产并取得收入的单位和个人。税率采用四级超率累进税率：增值额未超过扣除项目金额50%的部分，税率30%；超过50%未超过100%的部分，税率40%，速算扣除系数5%；超过100%未超过200%的部分，税率50%，速算扣除系数15%；超过200%的部分，税率60%，速算扣除系数35%。计税依据为转让收入减去扣除项目金额（包括取得土地使用权金额、房地产开发成本、开发费用、与转让房地产有关的税金等）。

【工作流程】

- 步骤一：判断转让行为是否属于征税范围（转让国有土地使用权、地上建筑物及其附着物并取得收入）。
- 步骤二：确定转让收入（货币收入、实物收入和其他收入）。
- 步骤三：计算扣除项目金额（取得土地使用权金额、开发成本、开发费用、税金等）。
- 步骤四：计算增值额（转让收入减去扣除项目金额）。
- 步骤五：计算增值率（增值额除以扣除项目金额）。
- 步骤六：确定适用税率和速算扣除系数（按增值率确定级距）。
- 步骤七：计算应纳税额（增值额 * 税率 - 扣除项目金额 * 速算扣除系数）。

【注意事项】

1. 土地增值税仅对转让国有土地使用权征税，集体土地使用权不得转让（需先征为国有）。
2. 房地产开发企业开发费用按取得土地使用权金额和开发成本之和的10%以内计算扣除（不能按实际发生额扣除，除非能提供金融机构证明）。
3. 与转让房地产有关的税金包括城市维护建设税、教育费附加、印花税（房地产开发企业印花税不得单独扣除）。
4. 个人销售住房暂免征收土地增值税。

【常见问题】

Q1：土地增值税的扣除项目有哪些？

A：扣除项目包括：取得土地使用权所支付的金额；房地产开发成本；房地产开发费用；与转让房地产有关的税金；旧房及建筑物的评估价格；财政部规定的其他扣除项目（房地产开发企业可加计扣除20%）。

Q2：什么是超率累进税率？

A：超率累进税率是以征税对象数额的相对率（如土地增值税的增值率）为依据，按超率方式划分级距，分别规定差别税率。增值率越高，适用税率越高。

Q3：哪些情形可以免征土地增值税？

A：纳税人建造普通标准住宅出售，增值额未超过扣除项目金额20%的，免征；因国家建设需要依法征收、收回的房地产，免征；个人销售住房，暂免征收。

【实际案例】

案例：某房地产开发企业转让一栋写字楼，取得转让收入1000万元。该企业为取得土地使用权支付地价款200万元，房地产开发成本300万元，房地产开发费用按地价款和开发成本的10%扣除（50万元），与转让有关的税金55万元，加计扣除20%（ $(200+300) \times 20\% = 100$ 万元）。

分析：扣除项目金额 = $200 + 300 + 50 + 55 + 100 = 705$ 万元。增值额 = $1000 - 705 = 295$ 万元。增值率 = $295 / 705 = 41.8\%$ 。适用税率30%，速算扣除系数0。应纳税额 = $295 \times 30\% = 88.5$ 万元。

10.5 印花税法

【知识点讲解】

印花税是对经济活动和经济交往中订立、领受的应税凭证征收的一种税。纳税人是在中国境内书立、领受应税凭证的单位和個人。2022年7月1日起施行的《印花税法》对部分税目和税率进行了调整。应税凭证包括：借款合同（0.005‰）、买卖合同（0.03‰）、产权转移书据（0.05‰）、营业账簿（资金账簿0.025‰）、证券交易（1‰，出让方单边征收）等。印花税法实行比例税率和定额税率（5元/件）两种形式。

【工作流程】

- 步骤一：判断凭证是否属于应税凭证（合同、产权转移书据、营业账簿、证券交易等）。
- 步骤二：确定应税凭证类型（借款合同、买卖合同、产权转移书据等）。
- 步骤三：确定计税依据（合同列明的金额，不含增值税；未列明金额的按实际结算金额）。
- 步骤四：确定适用税率（比例税率或定额税率）。
- 步骤五：计算应纳税额（计税依据 * 适用税率）。
- 步骤六：贴花或申报缴纳（自行计算、自行购买印花税法票贴花，或汇总申报缴纳）。

【注意事项】

1. 2022年7月1日起，《印花税法》正式施行，原《印花税暂行条例》同时废止。新法对税目和税率进行了调整。
2. 应税合同的计税依据为合同所列的金额，不包括列明的增值税税款。
3. 同一应税凭证由两方以上当事人书立的，按照各自涉及的金额分别计算应纳税额。
4. 对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户，印花税法（不含证券交易印花税法）减半征收（阶段性优惠政策，以最

新政策为准）。

【常见问题】

Q1：电子合同是否需要缴纳印花税？

A：需要。以电子形式签订的各类应税凭证，与纸质凭证具有同等法律效力，应按规定缴纳印花税。

Q2：买卖合同印花税的计税依据是否包括增值税？

A：不包括。应税合同的计税依据为合同所列的金额，不包括列明的增值税税款。如果合同中未单独列明增值税税款，则按合同总金额计税。

Q3：哪些凭证免征印花税？

A：应税凭证的副本或抄本（备查用）；农民、家庭农场、农民专业合作社、农村集体经济组织、村民委员会购买农业生产资料或销售农产品书立的买卖合同；无息或贴息借款合同；国际金融组织向中国提供优惠贷款书立的借款合同等。

【实际案例】

案例：某企业2025年签订以下合同：借款合同1000万元（0.005‰）、买卖合同500万元（0.03‰）、产权转移书据200万元（0.05‰）、技术合同300万元（0.03‰）。该企业为增值税一般纳税人。

分析：借款合同印花税 = $1000 \times 0.005\text{‰} = 0.005\text{万元} = 50\text{元}$ 。买卖合同印花税 = $500 \times 0.03\text{‰} = 0.015\text{万元} = 150\text{元}$ 。产权转移书据印花税 = $200 \times 0.05\text{‰} = 0.01\text{万元} = 100\text{元}$ 。技术合同印花税 = $300 \times 0.03\text{‰} = 0.009\text{万元} = 90\text{元}$ 。合计应纳印花税 = $50 + 150 + 100 + 90 = 390\text{元}$ 。

10.6 城市维护建设税、城镇土地使用税与资源税

【知识点讲解】

城市维护建设税是以纳税人实际缴纳的增值税、消费税税额为计税依据的附加税，税率根据纳税人所在地分为市区7%、县城和镇5%、其他地区1%。城镇土地使用税是对在城市、县城、建制镇、工矿区范围内使用土地的单位和个人征收的税，按实际占用的土地面积和定额税率（每平方米0.6元-30元，由省级政府确定）计算。资源税是对在中华人民共和国领域和管辖的其他海域开发应税资源的单位和个人征收的税，采用比例税率或定额税率，计税依据为销售额或销售数量。

【工作流程】

步骤一：计算实际缴纳的增值税和消费税（城建税计税依据）。

步骤二：确定城建税适用税率（根据纳税人所在地确定7%、5%或1%）。

步骤三：计算城建税（实际缴纳的增值税和消费税 * 适用税率）。

步骤四：确定城镇土地使用税的计税依据（实际占用的土地面积）。

步骤五：确定适用税额标准（由省级政府在规定幅度内确定）。

步骤六：计算城镇土地使用税（实际占用面积 * 年税额标准）。

步骤七：确定资源税的应税资源品目和税率（查阅《资源税税目税率表》）。

步骤八：计算资源税（销售额 * 比例税率 或 销售数量 * 定额税率）。

【注意事项】

- 城建税进口不征、出口不退。对进口货物缴纳的增值税和消费税，不征收城建税；对出口货物退还增值税和消费税的，不退还已缴纳的城建税。
- 城建税的计税依据是实际缴纳的增值税和消费税，不包括滞纳金和罚款。
- 城镇土地使用税按年计算、分期缴纳，具体纳税期限由省级政府确定。
- 资源税的征税范围包括能源矿产、金属矿产、非金属矿产、水气矿产、盐等，具体税目和税率由《资源税税目税率表》确定。

【常见问题】

Q1：城建税的计税依据是否包括增值税留抵退税额？

A：对实行增值税期末留抵退税的纳税人，允许其从城建税的计税依据中扣除退还的增值税税额。即城建税计税依据 = 实际缴纳的增值税和消费税 - 留抵退税额。

Q2：城镇土地使用税和房产税有什么区别？

A：城镇土地使用税是对占用城镇土地的行为征税，按土地面积计税；房产税是对房屋的价值或租金征税，按房产余值或租金收入计税。两者都是财产税，但征税对象不同。

Q3：资源税的征税范围包括水资源吗？

A：一般的水资源不征收资源税，但部分地区作为改革试点对取用地表水或地下水的单位和个人征收水资源税（如河北、北京、天津等10个省份）。

【实际案例】

案例：某企业位于市区，2025年3月实际缴纳增值税10万元，消费税5万元。该企业占用城镇土地1000平方米，当地城镇土地使用税税额标准为10元/平方米/年。

分析：城建税 = $(10 + 5) \times 7\% = 1.05$ 万元。城镇土地使用税 = $1000 \times 10 = 1$ 万元/年，按季度缴纳，每季度2500元。

第11章 税收征收管理法

11.1 11.1 税务登记管理

【知识点讲解】

税务登记是税务机关对纳税人实施税收管理的首要环节。主要登记类型包括：设立登记（领取营业执照后30日内办理）、变更登记（登记内容发生变化后30日内办理）、注销登记（依法终止之日起15日内或办理工商注销前办理）、停业复业登记（实行定期定额征收的个体工商户，停业前办理，停业期限不得超过1年）、外出经营报验登记（到外县（市）临时从事生产经营活动，外出前持《外出经营活动税收管理证明》办理）。自2015年起推行多证合一改革，将营业执照、组织机构代码证、税务登记证等整合为加载统一社会信用代码的营业执照。

【工作流程】

- 步骤一：领取营业执照（市场监管部门核发加载统一社会信用代码的营业执照）。
- 步骤二：办理税务信息确认（通过电子税务局或办税服务厅确认税务信息，无需单独领取税务登记证）。
- 步骤三：发生变更时办理变更登记（工商变更后30日内，通过电子税务局或办税服务厅办理）。
- 步骤四：终止经营时办理注销登记（先结清税款、滞纳金、罚款，缴销发票，然后办理税务注销，再办理工商注销）。
- 步骤五：定期定额户办理停业复业登记（停业前向税务机关申报办理，复业时办理复业登记）。
- 步骤六：外出经营办理报验登记（持《跨区域涉税事项报告表》到经营地税务机关报验）。

【注意事项】

- 多证合一后，企业无需单独办理税务登记证，但需在领取营业执照后及时到税务机关进行税务信息确认。
- 纳税人被市场监管部门吊销营业执照的，应当自营业执照被吊销之日起15日内，向原税务登记机关申报办理注销税务登记。
- 办理注销登记前，必须结清应纳税款、滞纳金、罚款，缴销发票和税务登记证件。
- 外出经营活动税收管理证明有效期一般为30天，最长不得超过180天。

【常见问题】

- Q1：多证合一后还需要办理税务登记吗？
- A：多证合一后，企业领取加载统一社会信用代码的营业执照即完成税务登记，但需在首次办理涉税事宜时（如申领发票、申报纳税）到税务机关进行税务信息确认。
- Q2：企业变更经营范围需要办理税务变更吗？
- A：需要。企业应在工商行政管理机关办理变更登记之日起30日内，向原税务登记机关申报办理变更税务登记。
- Q3：企业注销的顺序是什么？
- A：正确的顺序是：成立清算组、公告、清算、结清税款和滞纳金、缴销发票、办理税务注销、办理工商注销、注销银行账户。不能先办理工商注销再办理税务注销。

【实际案例】

案例：某企业因经营不善决定注销，财务人员先到市场监管部门办理了工商注销，然后到税务机关办理税务注销。税务机关告知因企业已注销工商登记，无法办理税务注销，且发现企业尚有未申报的税款。

分析：该企业违反了注销顺序要求。正确的做法是先办理税务注销，再办理工商注销。由于工商已注销，企业只能通过特殊程序处理，增加了不必要的麻烦。企业应先结清所有税款、缴销发票，然后办理税务注销，最后办理工商注销。

11.2 11.2 账簿、凭证与发票管理

【知识点讲解】

账簿设置要求：自领取营业执照或发生纳税义务之日起15日内设置账簿；自领取税务登记证件之日起15日内将财务、会计制度或处理办法报送税务机关备案；账簿、记账凭证、报表、完税凭证等保存10年（法律另有规定除外）。发票管理要求：按规定领购、开具、保管发票；不得转借、转让、代开发票；全面数字化电子发票（数电票）已在全国范围内推广，与纸质发票具有同等法律效力，无需税控设备，无需领用，自动赋码。

【工作流程】

- 步骤一：设置账簿（总账、明细账、日记账和其他辅助性账簿）。
- 步骤二：备案财务会计制度（将财务、会计制度或处理办法报送税务机关备案）。
- 步骤三：领用发票（通过电子税务局申领数电票或纸质发票）。
- 步骤四：开具发票（按实际交易开具，确保票、款、货一致）。
- 步骤五：保管账簿和凭证（账簿保存10年，发票存根联和发票登记簿保存5年）。
- 步骤六：接受税务机关检查（如实提供账簿、凭证和发票等资料）。

【注意事项】

- 1. 生产经营规模小又确无建账能力的纳税人，可以聘请经批准从事会计代理记账业务的专业机构或财会人员代为建账和办理账务。
- 2. 数电票无需税控设备、无需领用、自动赋码，开具更简便，但纳税人仍需确保交易真实性。
- 3. 发票丢失应于发现丢失当日书面报告税务机关，并登报声明作废（部分地区已简化流程）。
- 4. 任何单位和个人不得有下列虚开发票行为：为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。

【常见问题】

Q1：小规模纳税人需要设置账簿吗？

A：需要。所有从事生产、经营的纳税人都应当设置账簿。规模小又无建账能力的，可以聘请专业机构代理记账，或经税务机关批准，建立收支凭证粘贴簿、进货销货登记簿或使用税控装置。

Q2：数电票和纸质发票的法律效力有区别吗？

A：没有区别。数电票与纸质发票具有同等法律效力，任何单位和个人不得拒收数电票。

Q3：发票存根联需要保存多久？

A：开具发票的单位和个人应当按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存5年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。

【实际案例】

案例：某小型商贸公司因经营规模小，未设置账簿，也未聘请代理记账机构。税务机关检查时，该公司无法提供完整的账簿和凭证。

分析：该公司违反了账簿管理的规定。根据《税收征收管理法》，从事生产、经营的纳税人应当自领取营业执照之日起15日内设置账簿。未按照规定设置、保管账簿或保管记账凭证和有关资料的，由税务机关责令限期改正，可以处2000元以下罚款；情节严重的，处2000元以上1万元以下罚款。

11.3 11.3 纳税申报与税款征收

【知识点讲解】

纳税申报方式包括：直接申报（到税务机关办税服务厅申报）、邮寄申报（以寄出地邮戳日期为实际申报日期）、数据电文申报（网上申报、电子税务局申报等）、简易申报（实行定期定额缴纳纳税款的纳税人可实行简易申报）、简并征期（经税务机关批准可按季、半年或年汇总申报）。税款征收方式包括：查账征收（账簿健全的纳税人）、查定征收（生产不固定、账册不健全的纳税人）、查验征收（零星分散、流动性大的税源）、定期定额征收（规模小的个体工商户）、代扣代缴代收代缴（税法规定负有扣缴义务的单位和个人）、委托代征（税务机关委托有关单位代征零星分散税收）。

【工作流程】

- 步骤一：确定申报期限（按月、按季或按年申报，具体期限由税种和税务机关核定）。
- 步骤二：准备申报资料（财务报表、纳税申报表、发票数据、减免税资料等）。
- 步骤三：选择申报方式（电子税务局网上申报、办税服务厅现场申报或邮寄申报）。
- 步骤四：填写申报表（准确填写各项数据，确保逻辑关系正确）。
- 步骤五：提交申报并缴纳税款（通过三方协议自动扣款或自行缴款）。
- 步骤六：保存申报资料（申报表、缴款凭证等保存备查）。

【注意事项】

1. 纳税人、扣缴义务人应按照规定的期限办理纳税申报，即使当期没有应纳税款，也应办理零申报。
2. 延期申报需经县以上税务机关核准，但延期申报不等于延期纳税，应在纳税期内按照上期实际缴纳的税额或税务机关核定的税额预缴税款。
3. 滞纳金按日加收滞纳金万分之五（0.05%），从滞纳税款之日起计算。
4. 纳税人因有特殊困难不能按期缴纳税款的，经省、自治区、直辖市税务局批准，可以延期缴纳税款，但最长不得超过3个月。

【常见问题】

Q1：零申报是否意味着不用申报？

A：不是。零申报是指当期没有应纳税款，但仍需按规定期限向税务机关办理纳税申报，填报申报表并注明当期无应税事项。不申报属于逾期申报行为，可能被处罚。

Q2：延期申报和延期纳税有什么区别？

A：延期申报是经税务机关核准后推迟办理纳税申报的时间，但需在纳税期内预缴税款；延期纳税是经省级税务局批准后推迟缴纳税款的时间，在批准延期内无需缴纳税款。两者审批机关和适用条件不同。

Q3：税款滞纳金如何计算？

A：滞纳金 = 滞纳金 * 0.05% * 滞纳天数。滞纳天数从税款缴纳期限届满次日起至实际缴纳税款之日止。例如：应缴税款10万元，逾期30天缴纳，滞纳金 = 100000 * 0.05% * 30 = 1500元。

【实际案例】

案例：某企业2025年4月应纳增值税50万元，因资金周转困难未在4月15日前缴纳，直至5月20日才缴纳税款。

分析：该企业逾期35天（4月16日至5月20日）。滞纳金 = 50万元 * 0.05% * 35 = 8750元。企业应缴纳增值税50万元和滞纳金8750元。如果企业确有特殊困难，应在缴纳税款期限届满前向省级税务局申请延期缴纳，经批准后在延期内无需缴纳滞纳金。

11.4 11.4 税收保全与强制执行措施

【知识点讲解】

税收保全措施是指税务机关在纳税人有逃避纳税义务行为，在限期缴纳前有转移财产迹象，且纳税人不能提供纳税担保时，经县以上税务局（分局）局长批准，可以采取的冻结存款、扣押查封财产等措施。税收强制执行措施是指纳税人、扣缴义务人限期期满仍未缴纳税款，经县以上税务局（分局）局长批准，税务机关可以采取的扣缴存款、拍卖变卖财产抵缴税款等措施。阻止出境是指欠缴税款的纳税人或其法定代表人需要出境的，税务机关可以通知出境管理机构阻止其出境。

【工作流程】

- 步骤一：发现纳税人有逃避纳税义务迹象（如转移、隐匿财产）。
- 步骤二：责令限期缴纳（在规定的纳税期之前责令限期缴纳应纳税款）。
- 步骤三：责成提供纳税担保（在限期内发现纳税人有明显转移财产迹象的，责成提供担保）。
- 步骤四：采取税收保全措施（纳税人不能提供担保的，经县以上税务局局长批准，冻结存款或扣押查封财产）。

步骤五：限期缴纳（纳税人在限期内缴纳税款的，解除保全措施）。

步骤六：采取强制执行措施（限期期满仍未缴纳的，经批准扣缴存款或拍卖变卖财产）。

【注意事项】

1. 税收保全措施和强制执行措施必须经县以上税务局（分局）局长批准，税务所所长无权批准。
2. 税收保全措施只适用于从事生产、经营的纳税人，不适用于扣缴义务人和纳税担保人。
3. 个人及其所扶养家属维持生活必需的住房和用品，不在税收保全措施和强制执行措施的范围之内。
4. 税务机关采取强制执行措施时，对纳税人未缴纳的滞纳金同时强制执行。

【常见问题】

Q1：税收保全措施和强制执行措施有什么区别？

A：税收保全措施是在纳税期之前，纳税人有逃避纳税义务迹象时采取的预防性措施（冻结、扣押）；强制执行措施是在纳税期之后，纳税人逾期未缴纳税款时采取的追缴措施（扣缴、拍卖）。保全措施可以转化为强制执行措施。

Q2：税务机关能否直接冻结纳税人的所有银行账户？

A：不能。税务机关经县以上税务局局长批准，可以查询从事生产、经营的纳税人、扣缴义务人在银行或其他金融机构的存款账户；但冻结存款只能冻结相当于应纳税款的存款，不能超额冻结。

Q3：阻止出境措施如何解除？

A：欠缴税款的纳税人或其法定代表人在出境前向税务机关结清应纳税款、滞纳金，或提供纳税担保的，税务机关应当及时通知出境管理机构办理相关手续，解除阻止出境措施。

【实际案例】

案例：某企业欠缴税款100万元，税务机关责令限期缴纳。在限期内，税务机关发现该企业正在转移生产设备，责成企业提供纳税担保，企业无法提供。税务机关经县以上税务局局长批准，扣押了该企业价值120万元的生产设备。企业在限期内仍未缴纳税款，税务机关拍卖扣押设备，以拍卖所得抵缴税款和滞纳金。

分析：本案中税务机关的程序合法：发现逃避纳税迹象 -> 责令限期缴纳 -> 责成提供担保 -> 企业无法提供担保 -> 经局长批准采取保全措施（扣押财产） -> 限期期满仍未缴纳 -> 拍卖财产抵缴税款。

第12章 税务行政复议与诉讼

12.1 12.1 税务行政复议

【知识点讲解】

税务行政复议是纳税人、扣缴义务人、纳税担保人等税务当事人认为税务机关的具体行政行为侵犯其合法权益，依法向上一级税务机关或本级人民政府提出申请，由复议机关对原具体行政行为进行审查并作出决定的制度。复议范围包括征税行为（确认纳税主体、征税对象、征税范围、减税免税退税、适用税率、计税依据、纳税环节、纳税期限、纳税地点和税款征收方式等）和其他行为（行政许可、发票管理、税收保全措施、强制执行措施、行政处罚、不依法履行职责等）。对征税行为不服的，应当先申请行政复议（复议前置）；对其他行为不服的，可以申请行政复议，也可以直接向人民法院提起行政诉讼。

【工作流程】

- 步骤一：判断具体行政行为类型（征税行为还是其他行为）。
- 步骤二：确定是否需要复议前置（征税行为必须先复议，其他行为可选择）。
- 步骤三：确定复议机关（对各级税务局的具体行政行为不服的，向上一级税务局申请复议；对税务所、稽查局的具体行政行为不服的，向所属税务局申请复议；对国家税务总局的具体行政行为不服的，向国家税务总局申请复议）。
- 步骤四：准备复议申请材料（复议申请书、身份证明、证据材料等）。
- 步骤五：在法定期限内提出申请（知道具体行政行为之日起60日内）。
- 步骤六：等待复议决定（复议机关应在60日内作出决定，复杂案件可延长30日）。
- 步骤七：对复议决定不服的，在15日内向人民法院提起诉讼（对征税行为不服的）。

【注意事项】

- 1. 复议前置仅适用于征税行为，对罚款、没收违法所得等行政处罚行为不服的，可以选择复议或诉讼。
- 2. 申请人可以在知道税务机关作出具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请。因不可抗力或被申请人设置障碍等原因耽误法定申请期限的，申请期限自障碍消除之日起继续计算。
- 3. 复议期间，具体行政行为不停止执行，但申请人认为需要停止执行且复议机关同意的，或复议机关认为需要停止执行的，可以停止执行。
- 4. 税务行政复议不收取费用。

【常见问题】

- Q1：对税务机关的罚款决定不服，必须先申请行政复议吗？
A：不需要。罚款决定属于行政处罚行为，不属于复议前置的征税行为。纳税人可以选择申请行政复议，也可以直接向人民法院提起行政诉讼。
- Q2：对税务机关核定的应纳税额不服，如何救济？
A：核定应纳税额属于征税行为，适用复议前置。纳税人应先向上一级税务机关申请行政复议，对复议决定不服的，再向人民法院提起行政诉讼。
- Q3：复议机关逾期不作出决定怎么办？
A：复议机关应当自受理申请之日起60日内作出行政复议决定。情况复杂，不能在规定期限内作出决定的，经复议机关负责人批准，可以适当延长，并告知申请人和被申请人，但延长期限最多不超过30日。逾期不作出决定的，申请人可以在复议期满之日起15日内向人民法院提起诉讼。

【实际案例】

案例：某企业对税务机关作出的补缴增值税50万元并加收滞纳金的决定不服，直接向人民法院提起行政诉讼。法院裁定不予受理，告知其应先申请行政复议。

分析：补缴税款和加收滞纳金属于征税行为，适用复议前置程序。该企业应先向上一级税务机关申请行政复议，对复议决定

不服的，才能在收到复议决定书之日起15日内向人民法院提起行政诉讼。直接起诉违反了法定程序，法院不予受理是正确的。

12.2 12.2 税务行政诉讼

【知识点讲解】

税务行政诉讼是公民、法人或其他组织认为税务机关和税务工作人员的具体税务行政行为违法或不当，侵害了其合法权益，依法向人民法院提起行政诉讼，由人民法院对具体税务行政行为的合法性进行审查并作出裁决的司法活动。诉讼管辖：级别管辖一般由基层人民法院管辖第一审税务行政案件，重大复杂的案件由中级人民法院管辖；地域管辖一般由最初作出具体行政行为的税务机关所在地人民法院管辖，经复议的案件也可由复议机关所在地人民法院管辖。起诉时限：直接向法院提起诉讼的，应当自知道或应当知道作出行政行为之日起6个月内提出；经过复议后提起诉讼的，应在收到复议决定书之日起15日内提出。税务行政诉讼实行被告举证责任制。

【工作流程】

- 步骤一：判断是否符合起诉条件（原告适格、有明确被告、有具体诉讼请求和事实根据、属于法院受案范围和管辖范围）。
- 步骤二：确定管辖法院（地域管辖和级别管辖）。
- 步骤三：准备起诉材料（起诉状、身份证明、证据材料、复议决定书等）。
- 步骤四：在法定期限内提起诉讼（直接起诉6个月内，复议后起诉15日内）。
- 步骤五：缴纳诉讼费（税务行政诉讼按件收费，一般为50元）。
- 步骤六：参加庭审（举证、质证、辩论）。
- 步骤七：执行判决（胜诉后申请法院强制执行，或败诉后履行判决）。

【注意事项】

- 1. 税务行政诉讼实行被告举证责任制，被告（税务机关）对作出的具体行政行为负有举证责任，应当提供作出该具体行政行为的证据和所依据的规范性文件。
- 2. 在诉讼过程中，被告不得自行向原告和证人收集证据。
- 3. 税务行政诉讼不适用调解，但行政赔偿、补偿以及行政机关行使法律、法规规定的自由裁量权的案件可以调解。
- 4. 人民法院审理税务行政案件，以法律和行政法规、地方性法规为依据，参照规章。

【常见问题】

- Q1：税务行政诉讼的举证责任由谁承担？
A：由被告（税务机关）承担。税务机关应当提供作出具体行政行为的证据和所依据的规范性文件。这是行政诉讼区别于民事诉讼的重要特征。
- Q2：税务行政诉讼能否调解？
A：一般不能。但行政赔偿、补偿以及税务机关行使自由裁量权的案件（如罚款数额的确定）可以调解。涉及征税行为合法性问题的，不能调解。
- Q3：对法院一审判决不服怎么办？
A：当事人不服人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉。当事人不服人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。

【实际案例】

案例：某企业对税务机关作出的100万元罚款决定不服，申请行政复议后，复议机关维持原决定。该企业向人民法院提起行政诉讼。在诉讼中，税务机关无法提供作出罚款决定时收集的完整证据。
分析：根据被告举证责任制，税务机关应当对罚款决定的合法性承担举证责任。如果税务机关无法提供充分证据证明罚款决定的合法性，法院将判决撤销或部分撤销该罚款决定。这体现了行政诉讼对行政机关依法行政的监督作用。

第13章 税收征管数字化

13.1 13.1 金税工程与发票电子化改革

【知识点讲解】

金税工程是国家电子政务十二金工程之一，是税收管理信息化的核心工程。金税一期建立增值税交叉稽核系统和增值税专用发票防伪税控系统；金税二期完善增值税管理，建立覆盖全国的税务信息网络；金税三期统一全国税收征管数据标准，实现国地税数据合并，建设税收管理信息系统；金税四期以发票电子化改革为突破口，实现以数治税，构建智慧税务。金税四期的核心特征包括：全电发票（数电票）全面推广、以数治税（利用大数据、云计算、人工智能等技术实现精准化智能化征管）、信息共享（与银行、市场监管、海关、社保等部门实现数据共享）、风险预警（建立纳税人信用评价体系，实现风险自动识别和预警）。

【工作流程】

步骤一：了解金税四期的新要求（数电票推广、数据共享、风险预警）。
步骤二：升级企业信息化系统（适配数电票开具和接收系统）。
步骤三：规范财务管理（确保进销项数据、银行账户流水、社保缴纳等信息一致）。
步骤四：建立内部风控体系（定期自查税务风险，防范虚开发票、隐瞒收入等风险）。
步骤五：关注纳税信用评价（维护良好的纳税信用等级）。
步骤六：利用数字化工具提高遵从效率（使用电子税务局、智能申报工具等）。

【注意事项】

1. 金税四期下，企业的进销项数据、银行账户流水、社保缴纳等信息被税务机关全面掌握，传统的两套账、虚开发票等违法行为将无处遁形。
2. 数电票无需税控设备、无需领用、自动赋码，但企业仍需确保交易真实性，避免虚开风险。
3. 金税四期建立了纳税人信用评价体系，纳税信用等级影响发票领用、税收优惠享受、出口退税等多个方面。
4. 企业应主动适应以数治税的新环境，从被动遵从转向主动合规。

【常见问题】

Q1：金税四期与金税三期有什么区别？
A：金税三期主要实现税收征管数据的标准化和国地税合并；金税四期以发票电子化改革为突破口，实现从以票管税向以数治税的转变，与银行、市场监管、海关等部门实现数据共享，建立更强大的风险预警体系。

Q2：数电票推广后，企业还需要购买税控设备吗？
A：不需要。数电票无需税控设备，企业通过电子税务局或开票软件即可开具，降低了企业的硬件成本和管理成本。

Q3：金税四期下企业如何防范税务风险？
A：企业应做到：确保交易真实性，避免虚开发票；规范财务管理，避免两套账；及时准确申报，避免逾期申报；关注纳税信用，维护良好信用等级；定期进行税务自查，及时发现和纠正问题。

【实际案例】

案例：某贸易公司在金税四期上线后，税务机关通过大数据分析发现该公司进销项严重不匹配：进项税额主要来自几家关联公司，销项税额却很少，且银行账户流水与申报收入差异巨大。税务机关将其列为高风险纳税人进行稽查。

分析：金税四期通过数据共享和大数据分析，能够自动识别进销项不匹配、资金流与申报收入不符等风险特征。该企业可能涉嫌虚开发票和隐瞒收入，面临税务稽查和法律责任。在金税四期环境下，企业必须确保业务真实、申报准确、资金流与发票流一致。

13.2 13.2 纳税信用管理

【知识点讲解】

纳税信用评价是税务机关根据采集的纳税人纳税信用信息，按照相关规定，就纳税人在一定周期内的纳税信用状况所进行的评价。信用等级分为A级（90分以上）、B级（70分以上不满90分）、M级（新设立企业或评价年度内无生产经营业务收入且年度评价指标得分70分以上）、C级（40分以上不满70分）、D级（不满40分或直接判级）。A级纳税人享受多项激励措施：主动向社会公告年度A级纳税人名单；一般纳税人可单次领取3个月的增值税发票用量；普通发票按需领用；连续3年获A级的纳税人享受绿色通道或专门人员帮助办理涉税事项。D级纳税人受到严格惩戒：公开D级纳税人及其直接责任人员名单；增值税专用发票领用按辅导期一般纳税人政策办理；普通发票的领用实行交旧供新、严格限量供应；加强出口退税审核；加强纳税评估；列入重点监控对象。

【工作流程】

步骤一：了解纳税信用评价指标（税务登记情况、纳税申报情况、税款缴纳情况、税务检查情况等）。

步骤二：关注信用评价结果（每年4月确定上一年度纳税信用评价结果）。

步骤三：查询自身信用等级（通过电子税务局或办税服务厅查询）。

步骤四：对评价结果有异议的，申请复评（在评价结果公布后一定期限内提出）。

步骤五：采取修复措施（对失信行为进行纠正后，可申请纳税信用修复）。

步骤六：维护良好信用（按时申报、足额缴税、配合税务检查、规范发票使用）。

【注意事项】

1. 纳税信用评价周期为一个纳税年度，每年评价一次。
2. 有下列情形之一的纳税人，本评价年度直接判为D级：存在逃避缴纳税款、逃避追缴欠税、骗取出口退税、虚开增值税专用发票等行为，经判决构成涉税犯罪的；存在上述行为，未构成犯罪，但偷税（逃避缴纳税款）金额10万元以上且占各税种应纳税总额10%以上，或存在逃避追缴欠税、骗取出口退税、虚开增值税专用发票等税收违法行为，已缴纳税款、滞纳金、罚款的；在规定期限内未按税务机关处理结论缴纳或者足额缴纳税款、滞纳金和罚款的；以暴力、威胁方法拒不缴纳税款或者拒绝、阻挠税务机关依法实施税务稽查执法行为的；存在违反增值税发票管理规定或者违反其他发票管理规定的行为，导致其他单位或者个人未缴、少缴或者骗取税款的；提供虚假申报材料享受税收优惠政策的；骗取国家出口退税款，被停止出口退（免）税资格未到期的；有非正常户记录或者由非正常户直接责任人员注册登记或者负责经营的；由D级纳税人的直接责任人员注册登记或者负责经营的；存在税务机关依法认定的其他严重失信情形的。
3. D级评价保留2年，第三年纳税信用不得评价为A级。
4. 纳税人发生失信行为后，主动纠正、消除不良影响，可以申请纳税信用修复。

【常见问题】

Q1：纳税信用等级对企业有什么实际影响？

A：纳税信用等级影响多个方面：A级纳税人可单次领取3个月发票用量、普通发票按需领用、享受绿色通道；D级纳税人发票严格限量、加强出口退税审核、列入重点监控对象。此外，纳税信用等级还影响银行贷款、招投标、政府采购等。

Q2：企业如何查询自己的纳税信用等级？

A：纳税人可以通过电子税务局、办税服务厅或12366纳税服务平台查询自己的纳税信用等级。税务机关每年4月确定上一年度评价结果并向社会公告A级纳税人名单。

Q3：纳税信用等级可以修复吗？

A：可以。纳税人发生失信行为后，主动纠正、消除不良影响，可以向税务机关申请纳税信用修复。修复后，纳税信用级别不再为D级，但D级记录保留。

【实际案例】

案例：某企业因2024年度多次逾期申报，被评价为C级纳税人。2025年该企业参加一项政府采购投标，招标文件要求投标人纳税信用等级为B级及以上，该企业因此失去投标资格。

分析：纳税信用等级不仅影响税务事项，还影响企业的市场机会。该企业应重视纳税信用管理，确保按时申报、足额缴税。对于已有的失信记录，可以通过纳税信用修复机制，在纠正失信行为后申请修复，提升信用等级。

第14章 国际税收

14.1 14.1 税收管辖权与国际重复征税

【知识点讲解】

税收管辖权是一国政府在征税方面的主权。根据国际惯例，税收管辖权分为居民管辖权（属人原则，对本国居民的全部所得征税，无限纳税义务）、地域管辖权（属地原则，对来源于本国境内的所得征税，有限纳税义务）和公民管辖权（国籍标准，对本国公民的全球所得征税，少数国家采用如美国）。国际重复征税是指两个或两个以上国家对同一跨国纳税人的同一征税对象进行分别课税所形成的交叉重叠征税。消除方法包括：免税法（居住国政府对本国居民来源于境外的所得放弃征税权）、抵免法（居住国政府允许本国居民用已在来源国缴纳的所得税税款抵免应向本国缴纳的税额）、扣除法（居住国政府允许本国居民将已在来源国缴纳的税款作为费用从应税所得中扣除）、低税法（居住国政府对本国居民来源于境外的所得单独适用较低的税率）。我国采用抵免法。

【工作流程】

- 步骤一：判断纳税人身份（居民还是非居民，涉及哪个国家的税收管辖权）。
- 步骤二：识别所得来源地（判断所得来源于哪个国家）。
- 步骤三：判断是否存在国际重复征税（两个以上国家是否对同一所得征税）。
- 步骤四：查找税收协定（查看中国与所得来源国是否签订税收协定，适用协定税率）。
- 步骤五：计算境外所得已纳税额（取得境外纳税凭证）。
- 步骤六：计算抵免限额（该项所得依照中国税法规定计算的应纳税额）。
- 步骤七：确定实际抵免额（取境外已纳税额与抵免限额的较小者）。
- 步骤八：计算在中国应补缴的税款（中国应纳税额减去实际抵免额）。

【注意事项】

- 1. 我国企业取得的境外所得已在境外缴纳的所得税税额，可以从其当期应纳税额中抵免，抵免限额为该项所得依照中国税法规定计算的应纳税额。
- 2. 超过抵免限额的部分，可以在以后5个年度内，用每年度抵免限额抵免当年应抵税额后的余额进行抵补。
- 3. 税收协定优先于国内税法适用，当税收协定与国内税法不一致时，按税收协定执行（但国内税法更优惠的除外）。
- 4. 企业应妥善保管境外纳税凭证，作为抵免的依据。

【常见问题】

- Q1：什么是税收协定？
A：税收协定是两个或两个以上主权国家为了协调相互之间的税收管辖关系和处理有关税务问题，通过谈判缔结的书面协议。中国已与100多个国家签订了税收协定。
- Q2：抵免限额如何计算？
A：抵免限额 = 境内外应纳税总额 * （某国应纳税所得额 / 境内外应纳税所得总额）。简言之，抵免限额就是该项境外所得按中国税法计算的应纳税额。
- Q3：境外亏损能否抵减境内盈利？
A：不能。企业在境外营业机构的亏损不得抵减境内营业机构的盈利。但境外营业机构的亏损可以用同一国家（地区）其他项目所得或以后年度所得按规定弥补。

【实际案例】

案例：某中国居民企业2025年度境内应纳税所得额1000万元，从A国分支机构取得所得200万元，已在A国缴纳所得税40万元（A国税率20%）。

分析：该企业全球所得 = 1000 + 200 = 1200万元。中国应纳税额 = 1200 * 25% = 300万元。A国所得按中国税法计算的应纳税额 = 200 * 25% = 50万元（抵免限额）。境外已纳税额40万元小于抵免限额50万元，因此可全额抵免40万元。该企业在中国

实际应缴纳企业所得税 = 300 - 40 = 260万元。

14.2 14.2 转让定价与反避税

【知识点讲解】

转让定价是指关联企业之间在销售货物、提供劳务、转让无形资产等时制定的价格。当转让定价不符合独立交易原则，减少了应纳税收入或所得额时，税务机关有权按合理方法进行调整。转让定价调整方法包括：可比非受控价格法（以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所收取的价格作为公平成交价格）、再销售价格法（以关联方购进商品再销售给非关联方的价格减去可比非关联交易毛利后的金额作为公平成交价格）、成本加成法（以关联交易发生的合理成本加上可比非关联交易毛利作为公平成交价格）、交易净利润法（以可比非关联交易的利润率指标确定关联交易的净利润）、利润分割法（根据企业与其关联方对关联交易合并利润的贡献计算各自应该分配的利润额）。一般反避税条款（GAAR）规定：企业实施其他不具有合理商业目的的安排而减少其应纳税收入或者所得额的，税务机关有权按照合理方法调整。

【工作流程】

- 步骤一：识别关联交易（判断交易双方是否存在关联关系）。
- 步骤二：分析交易性质（交易类型、功能风险、合同条款、经济环境等）。
- 步骤三：选择适当的转让定价方法（可比非受控价格法、再销售价格法、成本加成法、交易净利润法、利润分割法）。
- 步骤四：寻找可比数据（公开市场数据、行业数据、第三方交易数据）。
- 步骤五：进行可比性分析（比较关联交易与可比交易的差异并进行调整）。
- 步骤六：确定独立交易价格或利润区间。
- 步骤七：准备转让定价文档（主体文档、本地文档和国别报告）。
- 步骤八：评估一般反避税风险（判断交易是否具有合理商业目的）。

【注意事项】

- 1. 关联关系包括：一方直接或者间接持有另一方的股份总和达到25%以上；双方存在持股关系或者同为第三方持股，虽持股比例未达到25%，但双方之间借贷资金总额占任一方实收资本比例达到50%以上，或者一方全部借贷资金总额的10%以上由另一方担保；双方存在持股关系或者同为第三方持股，虽持股比例未达到25%，但一方的生产经营活动必须由另一方提供专利权、非专利技术、商标权、著作权等特许权才能正常进行；双方存在持股关系或者同为第三方持股，虽持股比例未达到25%，但一方的购买、销售、接受劳务、提供劳务等经营活动由另一方控制；一方半数以上董事或者半数以上高级管理人员由另一方任命或者委派，或者同时担任另一方的董事或者高级管理人员；两个企业之间存在其他利益相关关联的关系。
- 2. 年度关联交易金额符合一定条件的企业，应当准备本地文档；符合更严格条件的企业，还应当准备主体文档和国别报告。
- 3. 不具有合理商业目的，是指以减少、免除或者推迟缴纳税款为主要目的。
- 4. 企业与其关联方签署成本分摊协议，共同开发、受让无形资产，或者共同提供、接受劳务发生的成本，在计算应纳税所得额时应当按照独立交易原则进行分摊。

【常见问题】

- Q1：什么是独立交易原则？
- A：独立交易原则是指没有关联关系的交易各方，按照公平成交价格 and 营业常规进行业务往来遵循的原则。关联企业之间的交易应当按照独立交易原则定价，否则税务机关有权进行调整。
- Q2：转让定价文档包括哪些？
- A：转让定价文档包括主体文档（集团全球业务整体情况）、本地文档（单个企业关联交易详细情况）和国别报告（跨国企业集团在全球各地的利润分配、纳税情况等）。不同规模的企业需要准备不同类型的文档。
- Q3：预约定价安排是什么？
- A：预约定价安排是企业与税务机关就未来年度关联交易的定价原则和计算方法达成的一致安排。企业可以申请单边、双边或多边预约定价安排，以确定未来一定时期内关联交易的定价方法，降低转让定价调查风险。

【实际案例】

案例：某跨国集团在中国设立生产企业A，在避税港设立贸易公司B。A公司以成本价将产品卖给B公司，B公司以市场价销售给第三方客户。A公司几乎无利润，B公司获得全部利润。

分析：该交易安排不符合独立交易原则。A公司承担了生产功能和相关风险，却未获得合理的利润回报。税务机关可以采用可比非受控价格法或交易净利润法，参照同类独立企业的利润率水平，对A公司的转让价格进行调整，将合理的利润保留在A公司。同时，该安排以减少税款为主要目的，不具有合理商业目的，可能触发一般反避税条款。

第15章 税收筹划基础

15.1 15.1 税收筹划的概念与原则

【知识点讲解】

税收筹划是指在纳税行为发生之前，在不违反法律、法规的前提下，通过对纳税主体的经营活动或投资行为等涉税事项做出事先安排，以达到少缴税或递延纳税目标的一系列谋划活动。税收筹划与偷税、避税有本质区别：税收筹划是合法合规的，利用税法优惠政策和选择空间，受法律保护；避税是形式上合法但违背立法意图的灰色地带行为，可能被反避税条款调整；偷税（逃税）是违法行为，通过欺骗、隐瞒手段不缴或少缴税款，面临追缴税款、滞纳金、罚款和刑事责任。税收筹划基本原则包括：合法性原则（必须在法律允许范围内进行）、事前性原则（在纳税义务发生之前进行规划）、整体性原则（综合考虑各税种各环节追求整体税负最优）、成本效益原则（筹划收益应大于筹划成本）、风险可控原则（评估筹划方案的税务风险）。

【工作流程】

步骤一：了解企业经营状况和业务模式（收入结构、成本构成、组织架构、关联交易等）。
步骤二：梳理适用的税法规定（各税种的纳税人、征税对象、税率、优惠政策等）。
步骤三：识别税收筹划空间（优惠政策适用、纳税人身份选择、组织形式选择、收入确认时间、费用扣除最大化等）。
步骤四：设计筹划方案（制定多个备选方案）。
步骤五：评估方案合法性和风险（是否符合税法规定、是否具有合理商业目的、是否存在被调整风险）。
步骤六：比较方案成本和收益（筹划成本与节税收益的比较）。
步骤七：选择最优方案并实施（在纳税义务发生前完成安排）。
步骤八：跟踪评估和动态调整（关注税法变化，及时调整筹划方案）。

【注意事项】

1. 税收筹划必须在纳税义务发生之前进行，纳税义务发生后只能进行合规申报，不能倒签合同或篡改交易时间。
2. 税收筹划不仅要合法，还应具有合理商业目的，否则可能被一般反避税条款调整。
3. 税收筹划应综合考虑各税种的整体税负，避免降低一种税的税负却增加了另一种税的税负。
4. 税收筹划方案应考虑执行成本，包括时间成本、人力成本、咨询费用等，确保筹划收益大于成本。
5. 税收筹划应保留完整的商业合理性证据，以备税务机关质疑时说明。

【常见问题】

Q1：税收筹划和偷税有什么区别？

A：税收筹划是在法律允许的范围内，利用税法优惠政策和选择空间进行的事前安排，合法合规；偷税是通过欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或不申报，属于违法行为。两者的本质区别在于是否遵守税法。

Q2：避税是否合法？

A：避税处于灰色地带，形式上合法但违背立法意图。避税安排可能被税务机关依据一般反避税条款进行调整。税收筹划与避税的区别在于是否具有合理商业目的。

Q3：税收筹划是否意味着一定可以降低税负？

A：不一定。税收筹划的目标不仅是降低税负，还包括递延纳税（推迟纳税时间）、降低税务风险、优化资金流等。有时为了整体利益，可能选择税负略高但风险更低的方案。

【实际案例】

案例：某高新技术企业每年研发费用500万元，适用25%企业所得税税率。通过税收筹划，企业规范了研发费用归集，确保所有符合条件的研发费用都能享受100%加计扣除。

分析：加计扣除后，企业应纳税所得额减少500万元，少缴企业所得税125万元。这是合法的税收筹划，充分利用了国家鼓励科技创新的税收优惠政策。企业需要确保研发费用的真实性、归集的规范性，保留研发项目立项书、研发费用辅助账等资料。

备查。

15.2 15.2 常见税收筹划方法

【知识点讲解】

常见税收筹划方法包括：利用税收优惠政策（如高新技术企业申请15%优惠税率、研发费用加计扣除、小型微利企业优惠等）；选择纳税人身份（如年销售额接近500万元的企业测算一般纳税人和小规模纳税人的税负差异）；合理选择组织形式（如利润较低的企业可选择个体户或合伙企业避免企业所得税和个人所得税双重征税）；收入确认时间筹划（通过分期收款销售、委托代销等方式递延纳税）；费用扣除最大化（在税法允许范围内充分列支各项费用）；固定资产折旧筹划（技术更新快的设备选择加速折旧提前扣除成本）；关联交易定价筹划（在独立交易原则下合理安排关联交易价格）。

【工作流程】

步骤一：识别可利用的税收优惠政策（行业优惠、地区优惠、规模优惠、行为优惠等）。
步骤二：评估纳税人身份选择（一般纳税人vs小规模纳税人、居民企业vs非居民企业等）。
步骤三：优化组织形式（公司制、合伙制、个人独资企业、分支机构vs子公司等）。
步骤四：规划收入确认时间（选择合适的销售方式和结算方式）。
步骤五：最大化费用扣除（合理安排职工福利费、教育经费、广告费、公益性捐赠等限额扣除项目）。
步骤六：优化资产折旧策略（选择折旧方法和年限、利用加速折旧政策）。
步骤七：合规安排关联交易（遵循独立交易原则、准备转让定价文档）。

【注意事项】

1. 利用税收优惠政策时，必须确保自身完全符合优惠条件，避免因条件不符而被追缴税款和滞纳金。
2. 选择纳税人身份时，不仅要考虑税负差异，还要考虑发票需求、客户要求、管理成本等因素。
3. 收入确认时间筹划不能倒签合同或虚构交易，必须在真实交易发生前进行安排。
4. 关联交易定价筹划必须遵循独立交易原则，否则面临转让定价调整风险。
5. 税收筹划方案应定期评估，税法变化可能导致原方案不再最优甚至违规。

【常见问题】

Q1：设立子公司和分公司，从税收角度如何选择？

A：子公司是独立纳税人，独立承担纳税义务，盈亏不能并入母公司；分公司不是独立纳税人，其盈亏可以并入总公司汇总纳税。如果新设机构初期可能亏损，设立分公司可以将亏损抵减总公司利润；如果新设机构预计盈利且能享受当地税收优惠，设立子公司更合适。

Q2：如何利用固定资产折旧进行税收筹划？

A：企业可以选择缩短折旧年限或采用加速折旧方法（如双倍余额递减法、年数总和法），使前期多提折旧、后期少提折旧，从而推迟纳税时间。但折旧方法一经确定，不得随意变更。

Q3：公益性捐赠如何筹划才能最大化税前扣除？

A：公益性捐赠扣除限额为年度利润总额的12%，超过部分准予结转以后三年内扣除。企业可以合理安排捐赠时间，在利润较高的年度多捐赠，在利润较低的年度少捐赠，使捐赠金额尽量在限额内扣除。

【实际案例】

案例：某制造企业计划购置一台价值600万元的生产设备，预计使用年限10年。企业可以选择直线法每年折旧60万元，也可以选择双倍余额递减法加速折旧。假设企业适用25%企业所得税税率，资金成本率8%。

分析：加速折旧虽然不改变总折旧额，但可以使前期多扣除、后期少扣除，推迟纳税时间，获得资金时间价值。例如，第一年双倍余额递减法折旧120万元，比直线法多扣除60万元，少缴企业所得税15万元。这15万元可以推迟到以后年度缴纳，相当于获得一笔无息贷款。企业应根据自身盈利状况和资金需求选择合适的折旧方法。

第16章 税务稽查应对

16.1 16.1 税务稽查的类型与程序

【知识点讲解】

税务稽查类型包括：日常稽查（对纳税人、扣缴义务人履行纳税义务和扣缴义务情况的常规检查）、专项稽查（对特定税收违法行为的集中整治检查）、专案稽查（对举报、转办、交办案件进行的检查）。稽查程序包括：选案（通过计算机分析、人工筛选、举报等确定稽查对象）、检查（实施税务检查，收集证据）、审理（对检查发现的税收违法事实进行审核认定）、执行（送达处理决定书，追缴税款、滞纳金、罚款）。

【工作流程】

- 步骤一：了解稽查类型（日常稽查、专项稽查还是专案稽查）。
- 步骤二：接收稽查通知（税务机关送达税务检查通知书）。
- 步骤三：准备稽查资料（账簿、凭证、报表、合同、发票、银行流水等）。
- 步骤四：配合稽查检查（如实提供资料，回答询问，配合现场检查）。
- 步骤五：接收稽查结论（接收税务处理决定书或税务行政处罚决定书）。
- 步骤六：评估处理结果（核对事实、适用法律、计算金额是否准确）。
- 步骤七：决定是否救济（无异议的履行决定，有异议的申请复议或提起诉讼）。

【注意事项】

- 1. 税务稽查具有突击性，税务机关没有义务提前告知检查的具体时间和内容，但检查时应当出示税务检查证和税务检查通知书。
- 2. 纳税人有权要求稽查人员出示税务检查证和税务检查通知书，有权拒绝未出示证件和通知书的人员进行检查。
- 3. 纳税人有权拒绝提供与纳税无关的资料。
- 4. 税务稽查中，纳税人享有陈述申辩权，对稽查认定的违法事实有权进行陈述和申辩。
- 5. 对拟作出的较大数额罚款（公民2000元以上、法人或其他组织10000元以上），纳税人有权要求听证。

【常见问题】

- Q1：税务稽查和税务检查有什么区别？
A：税务检查是广义概念，包括税务机关对纳税人的各种检查活动；税务稽查是狭义概念，指税务稽查局依法对纳税人、扣缴义务人履行纳税义务和扣缴义务情况进行的检查，具有更强的执法性和处罚性。
- Q2：纳税人能否拒绝税务稽查？
A：不能。纳税人、扣缴义务人必须接受税务机关依法进行的税务检查，如实反映情况，提供有关资料，不得拒绝、隐瞒。但纳税人有权要求稽查人员出示证件和通知书，有权拒绝提供与纳税无关的资料。
- Q3：税务稽查的期限一般是多长？
A：税务稽查应当自立案之日起90日内作出行政处理、处罚决定或者无税收违法行为结论。案情复杂需要延长的，经税务局局长批准可以延长，但延长期限一般不超过90日。

【实际案例】

案例：某企业收到税务稽查局送达的《税务检查通知书》，稽查人员要求检查企业近三年的全部账簿、凭证和银行流水。企业财务负责人以部分资料涉及商业秘密为由，拒绝提供与关联公司之间的交易合同。
分析：企业拒绝提供与关联公司之间的交易合同是不恰当的。关联交易是税务稽查的重点关注领域，纳税人有义务如实提供与纳税有关的资料。但企业可以要求稽查人员对涉及商业秘密的资料保密。正确的做法是提供资料，同时要求稽查人员签署保密承诺。

16.2 16.2 税务稽查中的纳税人权利与应对策略

【知识点讲解】

税务稽查中纳税人享有的权利包括：知情权（了解稽查人员的身份、稽查依据、稽查内容）、陈述申辩权（对稽查认定的违法事实有权进行陈述和申辩）、申请听证权（对拟作出的较大数额罚款有权要求听证）、申请复议权（对处理决定不服有权申请行政复议）、提起诉讼权（对复议决定不服或直接对处理决定不服有权提起行政诉讼）、请求赔偿权（因税务机关违法行使职权造成损害的有权请求国家赔偿）、保密权（有权要求税务机关为纳税人情况保密）。应对策略包括：积极配合（提供真实完整的资料）、专业应对（聘请税务师、律师协助）、充分沟通（就争议问题与稽查人员沟通并提供有利证据）、依法维权（对不当处理决定依法申请复议或提起诉讼）、整改完善（针对稽查发现的问题及时整改完善内控制度）。

【工作流程】

步骤一：确认稽查人员身份（要求出示税务检查证和税务检查通知书）。
步骤二：了解稽查范围和重点（询问稽查的具体内容和要求）。
步骤三：组织内部自查（在稽查人员到达前或同时，组织财务、业务部门自查）。
步骤四：提供真实完整的资料（如实提供账簿、凭证、报表、合同等）。
步骤五：聘请专业人士协助（税务师、律师参与稽查应对）。
步骤六：就争议问题进行陈述申辩（提供有利证据和法律依据）。
步骤七：申请听证（对大额罚款要求听证）。
步骤八：评估处理决定并选择救济途径（履行、复议或诉讼）。
步骤九：整改完善内控制度（堵塞漏洞，防范未来风险）。

【注意事项】

1. 纳税人应如实提供资料，不得拒绝、隐瞒，否则可能面临更严重的处罚。
2. 在稽查过程中，纳税人应做好资料交接记录，记录提供资料的时间、内容、份数，由双方签字确认。
3. 对稽查人员认定的违法事实，纳税人应认真核对，确有异议的及时陈述申辩，并提供证据支持。
4. 听证申请应在收到《税务行政处罚事项告知书》之日起3日内提出。
5. 即使申请复议或诉讼，纳税人也应先缴清税款和滞纳金（或提供担保），否则可能面临强制执行。

【常见问题】

Q1：税务稽查中企业能否聘请律师陪同？

A：可以。纳税人有权聘请税务师、律师等专业人士协助应对税务稽查，专业人士可以帮助企业理解稽查要求、准备资料、进行陈述申辩、评估法律风险等。

Q2：对稽查结论有异议，是否必须先缴清税款才能申请复议？

A：根据《税收征收管理法》第八十八条，纳税人同税务机关在纳税上发生争议时，必须先依照税务机关的纳税决定缴纳或者解缴税款及滞纳金或者提供相应的担保，然后可以依法申请行政复议。对处罚决定不服的，可以选择复议或诉讼，无需先缴清罚款。

Q3：税务稽查发现的问题，企业如何整改？

A：企业应针对稽查发现的问题，分析原因，完善制度：如果是核算问题，应规范会计核算；如果是发票问题，应加强发票管理；如果是申报问题，应建立申报复核机制；如果是内控问题，应完善内部控制流程。同时，应定期进行税务自查，防范类似问题再次发生。

【实际案例】

案例：某企业在税务稽查中被认定存在以下问题：部分成本费用未取得合法凭证、关联交易定价不符合独立交易原则、部分收入未及时确认。税务机关拟追缴税款200万元、滞纳金50万元、罚款100万元。

应对过程：企业聘请税务师和律师协助应对，对未取得合法凭证的成本费用，补充收集了部分凭证并说明其余部分因对方企业注销确实无法取得；对关联交易定价，提供了第三方可比数据证明定价在合理区间内；对收入确认问题，说明是因会计政策理解偏差而非故意隐瞒。最终，税务机关认可了部分陈述申辩意见，将罚款从100万元降至30万元。

分析：专业应对和充分沟通可以有效降低税务风险和处罚金额。企业应在稽查过程中积极配合、主动沟通、提供证据，而不是被动接受或对抗。

第17章 常见涉税风险与防范

17.1 17.1 增值税常见风险与防范

【知识点讲解】

增值税常见风险点包括：虚开发票（为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票）、进项抵扣不当（将不得抵扣的进项税额进行抵扣）、收入确认不及时（推迟确认收入延迟纳税）、视同销售未申报（将自产货物用于投资、分配、赠送等未视同销售）、价外费用未计税（收取的手续费、违约金等价外费用未并入销售额）。防范措施包括：确保发票开具与实际交易一致，建立供应商审核机制；建立进项税额审核制度，区分应税、免税、简易计税项目；按税法规定及时确认收入，避免通过个人账户收款；建立视同销售业务台账，定期进行自查；全面梳理价外收费项目，准确计算销售额。

【工作流程】

步骤一：建立发票管理制度（领用、开具、保管、作废、红冲的全流程管理）。
步骤二：建立供应商审核机制（审核供应商资质，确保取得的发票真实合法）。
步骤三：建立进项税额审核制度（区分应税项目、免税项目、简易计税项目、集体福利项目的进项税额）。
步骤四：建立收入确认台账（按税法规定及时确认收入，避免延迟确认）。
步骤五：建立视同销售业务台账（记录将自产货物用于投资、分配、赠送、职工福利等业务）。
步骤六：梳理价外费用项目（手续费、违约金、包装费、运输装卸费等是否并入销售额）。
步骤七：定期进行增值税自查（每月或每季度自查一次，及时发现和纠正问题）。

【注意事项】

1. 虚开发票是最严重的增值税风险，可能构成虚开增值税专用发票罪，面临刑事责任。
2. 用于集体福利或个人消费的购进货物，即使取得增值税专用发票，也不得抵扣进项税额。
3. 视同销售行为容易被忽视，如将自产货物用于职工福利、对外投资、分配给股东等，均应视同销售计算销项税额。
4. 价外费用（如手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项等）应并入销售额计税。
5. 通过个人账户收取销售款、隐瞒收入是常见的偷税手段，在金税四期下极易被识别。

【常见问题】

Q1：如何防范虚开发票风险？

A：防范措施包括：确保交易真实性，做到合同、资金、物流、发票四流一致；建立供应商准入和审核机制，避免与空壳公司交易；定期核验发票真伪；对大额或异常交易进行重点审核；建立发票管理台账，跟踪发票流向。

Q2：哪些进项税额不得抵扣？

A：不得抵扣的进项税额包括：用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产；非正常损失的购进货物及相关劳务、交通运输服务；非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物、劳务等；国务院规定的其他项目。

Q3：视同销售行为有哪些？

A：视同销售行为包括：将货物交付其他单位或者个人代销；销售代销货物；设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人，将货物从一个机构移送其他机构用于销售（同一县市内除外）；将自产、委托加工的货物用于集体福利或者个人消费；将自产、委托加工或者购进的货物作为投资、分配给股东或者投资者、无偿赠送其他单位或者个人；向其他单位或者个人无偿提供服务、转让无形资产或者不动产（用于公益事业或者以社会公众为对象的除外）。

【实际案例】

案例：某商贸公司为降低采购成本，从一家小规模纳税人处购进货物，取得代开的增值税专用发票。后发现该小规模纳税人为空壳公司，已走逃失联，其代开的发票被税务机关认定为异常凭证。

分析：该企业面临进项税不得抵扣、企业所得税成本不得税前扣除的风险。防范措施包括：加强供应商审核，核实供应商

经营场所、生产能力、纳税信用等；对首次合作或大额交易的供应商进行实地考察；定期在税务机关网站查询供应商的纳税状态和发票状态。

17.2 17.2 企业所得税与个人所得税常见风险与防范

【知识点讲解】

企业所得税常见风险点包括：收入不入账（通过个人账户收款、设置账外账隐匿收入）、成本费用虚列（虚构成本费用、取得虚假发票）、关联交易定价不公允（通过关联交易转移利润）、税前扣除凭证不合规（使用不合规票据进行税前扣除）、资产损失未按规定申报（资产损失未进行清单申报或专项申报）。个人所得税常见风险点包括：未代扣代缴个税（支付劳务报酬、股息红利等未代扣个税）、将工资薪金转换为经营所得（通过设立个体户、合伙企业等方式转换收入性质）、股权激励未申报（实施股权激励计划未按税法规定申报纳税）、年终奖计税方法选择不当（未合理选择年终奖计税方法）。

【工作流程】

步骤一：规范收入确认（所有收入通过公户收取，及时入账，避免账外账）。
步骤二：建立费用报销审核制度（审核发票真实性、业务相关性、审批完整性）。
步骤三：规范关联交易管理（遵循独立交易原则，准备转让定价文档）。
步骤四：确保税前扣除凭证合规（发票、财政票据、完税凭证、收款凭证等合法有效）。
步骤五：按规定申报资产损失（清单申报或专项申报，保留相关证据材料）。
步骤六：建立代扣代缴台账（记录所有应代扣代缴个税的支付事项）。
步骤七：规范员工薪酬结构（避免通过体外循环发放工资、将工资转换为费用报销等）。
步骤八：合理选择计税方法（比较年终奖单独计税和并入综合所得的税负差异）。

【注意事项】

1. 企业所得税税前扣除必须遵循真实性、合法性、相关性原则，虚构成本费用属于偷税行为。
2. 关联交易定价不公允不仅面临企业所得税调整风险，还可能涉及增值税、消费税等其他税种的调整。
3. 个人所得税代扣代缴是法定义务，扣缴义务人未依法扣缴的，税务机关向纳税人追缴税款，对扣缴义务人处以应扣未扣税款50%以上3倍以下罚款。
4. 将工资薪金转换为经营所得（如通过设立个体户、合伙企业发放工资）是税务机关重点打击的行为，可能被认定为偷税。
5. 年终奖单独计税政策有执行期限（目前延长至2027年12月31日），企业应关注政策变化。

【常见问题】

Q1：企业如何防范取得虚假发票的风险？

A：防范措施包括：选择正规供应商，核实供应商资质；在国家税务总局全国增值税发票查验平台查验发票真伪；建立发票审核制度，对大额发票、异常发票进行重点审核；保留完整的交易资料（合同、付款凭证、物流单据等）证明交易真实性。

Q2：关联交易定价如何才算公允？

A：关联交易定价应遵循独立交易原则，即关联企业之间的交易定价应与独立企业之间的交易定价相一致。企业可以采用可比非受控价格法、再销售价格法、成本加成法、交易净利润法、利润分割法等方法证明定价的公允性。

Q3：企业未代扣代缴个人所得税会承担什么责任？

A：扣缴义务人应扣未扣、应收而不收税款的，由税务机关向纳税人追缴税款，对扣缴义务人处以应扣未扣、应收未收税款50%以上3倍以下的罚款。

【实际案例】

案例：某科技公司为降低员工个人所得税税负，要求员工设立个体户，公司将部分工资以服务费名义支付给个体户，个体户按经营所得缴纳个人所得税（税率5%-35%），远低于工资薪金的最高税率45%。

分析：该安排属于将工资薪金转换为经营所得，是税务机关重点打击的行为。如果个体户没有实际经营业务、没有独立承担经营风险，只是作为发放工资的通道，税务机关有权认定为虚假安排，要求按工资薪金所得补缴个人所得税，并对公司处以应扣未扣税款50%以上3倍以下的罚款。

第18章 税收热点专题

18.1 留抵退税政策

【知识点讲解】

增值税留抵退税是指将纳税人进项税额大于销项税额形成的留抵税额予以退还的政策。主要类型包括：小微企业留抵退税（符合条件的小微企业）、制造业等行业留抵退税（制造业、科学研究和技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、软件和信息技术服务业、生态保护和环境治理业、交通运输仓储和邮政业等行业企业）、大规模留抵退税（符合条件的所有行业企业，阶段性政策）。基本条件包括：纳税信用等级为A级或B级；申请退税前36个月未发生骗取留抵退税、出口退税或虚开增值税专用发票情形；申请退税前36个月未因偷税被税务机关处罚两次及以上；2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返（退）政策。

【工作流程】

步骤一：判断企业是否符合留抵退税条件（行业条件、纳税信用等级、无重大税收违法记录等）。
步骤二：计算期末留抵税额（进项税额大于销项税额的部分）。
步骤三：计算可退税额（根据政策规定的公式计算）。
步骤四：准备申请材料（退税申请表、纳税申报表、进项发票等）。
步骤五：通过电子税务局提交退税申请。
步骤六：税务机关审核（核查企业条件、计算准确性、风险状况等）。
步骤七：收到退税款（审核通过后，税款退还至企业账户）。
步骤八：进行后续管理（留抵退税后不得再申请即征即退、先征后返）。

【注意事项】

- 留抵退税有严格的适用条件，并非所有纳税人均可申请。
- 纳税人取得留抵退税后，不得再申请享受增值税即征即退、先征后返（退）政策。
- 已办理留抵退税的纳税人，在留抵退税缴回后，方可按规定申请办理增值税即征即退、先征后返（退）业务。
- 税务机关会对留抵退税申请进行风险核查，发现涉嫌骗取退税的，将依法处理。
- 留抵退税政策是阶段性政策，具体执行期限以最新公告为准。

【常见问题】

Q1：什么是期末留抵税额？

A：期末留抵税额是指纳税人当期进项税额大于销项税额的部分，按规定可以结转下期继续抵扣。留抵退税就是将这部分留抵税额退还给纳税人，缓解企业资金压力。

Q2：所有企业都可以申请留抵退税吗？

A：不是。申请留抵退税需要满足行业条件（如小微企业、制造业等）、纳税信用等级为A级或B级、申请退税前36个月未发生骗取留抵退税、出口退税或虚开增值税专用发票情形、未因偷税被处罚两次及以上、未享受即征即退等政策。

Q3：留抵退税和即征即退可以同时享受吗？

A：不可以。纳税人自2019年4月1日起已取得留抵退税款的，不得再申请享受增值税即征即退、先征后返（退）政策。已享受即征即退、先征后返（退）政策的纳税人，可以先缴回已退税款，再申请留抵退税。

【实际案例】

案例：某制造业企业（一般纳税人、纳税信用A级）2025年3月末留抵税额80万元。该企业2022年曾因申报错误被税务机关处罚一次，除此之外无其他税收违法记录。企业2020年曾享受过软件产品增值税即征即退政策。

分析：该企业符合制造业留抵退税的行业条件，纳税信用A级符合要求，36个月内只有一次处罚记录（未达到两次及以上），但2020年享受过即征即退政策，需要确认是否在2019年4月1日之后。如果在2019年4月1日之后享受过即征即退，则不符合留抵退税条件；如果在2019年4月1日之前享受过且之后未再享受，则不影响留抵退税申请。

18.2 研发费用加计扣除与小微企业税收优惠

【知识点讲解】

研发费用加计扣除是企业所得税的一项重要优惠政策。一般企业的研发费用可按100%加计扣除（以最新政策为准），集成电路企业和工业母机企业可按120%加计扣除。适用活动包括新产品、新工艺、新技术研究开发活动，创造性运用科学技术新知识，实质性改进技术、产品、工艺。不适用行业包括烟草制造业、住宿和餐饮业、批发和零售业、房地产业、租赁和商务服务业、娱乐业。小微企业税收优惠包括：增值税小规模纳税人月销售额10万元以下（季度30万元以下）免征，适用3%征收率的减按1%征收（阶段性政策）；小型微利企业所得税实际税负优惠（以最新政策为准）；对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收印花税、城建税等（阶段性政策）。

【工作流程】

步骤一：判断企业是否符合优惠条件（行业、规模、技术领域等）。

步骤二：归集研发费用（人员人工费用、直接投入费用、折旧费用、无形资产摊销、新产品设计费、新工艺规程制定费、新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费等）。

步骤三：区分费用化和资本化研发支出（费用化支出当期加计扣除，资本化支出按无形资产成本加计摊销）。

步骤四：准备留存备查资料（研发项目立项书、研发费用辅助账、研发人员名册、研发设备清单等）。

步骤五：在预缴申报或汇算清缴时享受优惠（2023年起可在7月预缴申报时享受上半年研发费用加计扣除）。

步骤六：判断是否符合小型微利企业条件（应纳税所得额、从业人数、资产总额）。

步骤七：享受小微企业各项税收优惠。

【注意事项】

1. 研发费用加计扣除不适用行业包括烟草制造业、住宿和餐饮业、批发和零售业、房地产业、租赁和商务服务业、娱乐业等。
2. 企业委托外部机构研发的，按照费用实际发生额的80%计入委托方研发费用并计算加计扣除。委托境外研发的，按照费用实际发生额的80%计入委托方研发费用，且不超过境内符合条件的研发费用2/3的部分，可以按规定加计扣除。
3. 小型微利企业需同时满足从事国家非限制和禁止行业、年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元。具体标准以最新政策为准。
4. 企业应妥善保管研发费用辅助账和相关资料，以备税务机关核查。

【常见问题】

Q1：研发费用加计扣除只能在汇算清缴时享受吗？

A：不是。自2023年起，企业可在7月预缴申报时享受上半年研发费用加计扣除，10月预缴申报时享受前三季度研发费用加计扣除，不再仅限于汇算清缴时。

Q2：企业委托外部机构研发，如何享受加计扣除？

A：企业委托外部机构或个人研发的，按照费用实际发生额的80%计入委托方研发费用并计算加计扣除。受托方不得再加计扣除。委托方与受托方存在关联关系的，受托方应向委托方提供研发项目费用支出明细情况。

Q3：小型微利企业的认定标准是什么？

A：需同时满足三个条件：从事国家非限制和禁止行业；年度应纳税所得额不超过300万元；从业人数不超过300人；资产总额不超过5000万元。具体标准请关注最新政策公告。

【实际案例】

案例：某软件企业2025年度发生研发费用200万元，其中委托外部机构研发80万元。企业年度应纳税所得额为250万元，从业人数200人，资产总额4000万元。

分析：该企业属于软件和信息技术服务业，不属于不适用加计扣除的行业。委托外部研发费用按80%计入，即 $80 \times 80\% = 64$ 万元。可加计扣除的研发费用总额 = $(200 - 80) + 64 = 184$ 万元。加计扣除额 = $184 \times 100\% = 184$ 万元。应纳税所得额 = $250 - 184 = 66$ 万元。该企业同时符合小型微利企业条件，可享受小微企业所得税优惠。

附录

附1 附1 中国现行税种一览表

【知识点讲解】

截至目前，我国现行税种共18个，其中12个已完成立法，增值税和消费税等仍在立法进程中。已完成立法的税种包括：企业所得税、个人所得税、车船税、环境保护税、烟叶税、船舶吨税、车辆购置税、耕地占用税、资源税、契税、城市维护建设税、印花税。尚未完成立法（仍执行暂行条例）的税种包括：增值税、消费税、房产税、土地增值税、城镇土地使用税、关税。

【工作流程】

步骤一：识别涉及哪些税种（根据企业的经营业务确定）。
步骤二：确定各税种的立法状态（法律还是暂行条例）。
步骤三：查找适用的法律依据（法律、行政法规、部门规章等）。
步骤四：关注立法动态（了解尚未完成立法的税种的立法进展）。
步骤五：评估立法变化对企业的影响（税率变化、征管变化、优惠变化等）。

【注意事项】

1. 已完成立法的税种，其基本制度由法律规定，实施细则由行政法规或部门规章规定。
2. 尚未完成立法的税种，其基本制度由国务院暂行条例规定，但正在逐步上升为法律。
3. 税收法定原则要求各税种逐步由行政法规上升为法律，纳税人应关注立法动态，及时调整税务管理。
4. 不同税种的立法层级不同，法律效力也不同，当规定冲突时，上位法优先。

【常见问题】

Q1：为什么有些税种还是暂行条例？
A：根据税收法定原则的渐进实施要求，各税种应逐步由国务院行政法规上升为法律。由于部分税种（如增值税、消费税）涉及面广、情况复杂，立法工作需要更多时间论证和征求意见。

Q2：税种立法后对企业有什么影响？
A：税种立法后，税率、征税对象、纳税环节等基本制度由法律规定，稳定性增强，有利于企业长期规划。同时，立法过程中可能引入新的优惠政策或调整原有规定，企业应关注立法内容。

Q3：如何查询最新的税收法律文件？
A：可以通过国家税务总局官网（<https://www.chinatax.gov.cn>）、国家法律法规数据库、12366纳税服务平台等渠道查询最新的税收法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

【实际案例】

案例：2022年7月1日，《印花税法》正式施行，原《印花税法暂行条例》同时废止。新法对税目和税率进行了调整，如将原购销合同更名为买卖合同，税率从万分之三调整为万分之三（不变），但取消了权利、许可证照税目等。
分析：税种立法后，企业应及时学习新法内容，调整税务管理。例如，印花税法实施后，企业不再需要为营业执照、商标注册证等权利许可证照缴纳印花税（每件5元），减轻了企业负担。

附2 附2 税务系统常用网站与资源

【知识点讲解】

税务系统常用网站包括：国家税务总局官网（<https://www.chinatax.gov.cn>），提供税收政策、法规、公告；全国增值税发票查验平台（<https://inv-veri.chinatax.gov.cn>），用于发票真伪查验；电子税务局（各省电子税务局入口），用于网上申

报、缴税、查询；12366纳税服务平台（<https://12366.chinatax.gov.cn>），用于纳税咨询、投诉举报。

【工作流程】

- 步骤一：了解常用税务网站的功能和用途。
- 步骤二：收藏常用网站链接，便于日常查询。
- 步骤三：定期浏览国家税务总局官网，了解最新税收政策。
- 步骤四：使用发票查验平台核验取得的发票真伪。
- 步骤五：通过电子税务局办理日常涉税事项（申报、缴税、发票申领等）。
- 步骤六：通过12366平台进行咨询和投诉。

【注意事项】

- 1. 税务网站应以.gov.cn域名为准，警惕假冒网站。
- 2. 电子税务局操作应使用数字证书或实名认证，确保账户安全。
- 3. 发票查验平台可以查验增值税专用发票、增值税普通发票、机动车销售统一发票等，但需在发票开具后一定时间（通常24小时）后才能查验。
- 4. 12366纳税服务热线提供人工咨询服务，工作时间内可拨打。

【常见问题】

Q1：如何查验增值税发票真伪？

A：登录全国增值税发票查验平台（<https://inv-veri.chinatax.gov.cn>），输入发票代码、发票号码、开票日期、开具金额（不含税）和验证码，即可查验发票真伪。

Q2：电子税务局可以办理哪些业务？

A：电子税务局可以办理纳税申报、税款缴纳、发票申领、发票代开、税务登记、变更登记、注销登记、退税申请、纳税信用查询、涉税文书办理等大部分涉税事项。

Q3：12366纳税服务热线的工作时间是什么？

A：12366纳税服务热线一般为工作日工作时间提供服务，部分地区提供7×24小时自动语音服务。具体工作时间可查询当地税务机关公告。

【实际案例】

案例：某企业财务人员收到一张增值税专用发票，对发票真实性存疑。通过全国增值税发票查验平台查验，显示发票信息一致，但财务人员仍不放心。

分析：发票查验平台显示信息一致，说明发票在税务系统中存在且信息匹配。但如果对交易真实性仍有疑虑，还应进一步核实交易对手资质、物流单据、付款凭证等。发票真实不等于交易真实，企业应建立多维度的交易审核机制。

—— 全文完 ——

本知识库由 AI 辅助生成，内容截至2026年。如有疏漏，欢迎指正。
免责声明：本知识库内容仅供学习参考，不构成专业税务建议。